

HUKUM KEWARISAN ISLAM KLASIK (FIKIH KLASIK)¹

Oleh : Sri Hidayati²

A. Materi:

1. Asas-asas, sumber hukum, rukun, syarat, sebab, dan penghalang mendapatkan hak waris;
2. Dzawil furud dan konsep hajib mahjub;
3. Kalalah;
4. Kewarisan kakek bersama saudara-saudara;
5. 'Aul dan radd, gharawain, dan musytarakah;
6. Kewarisan mafqud, anak dalam kandungan, khunsa dan dzawil arham;
7. mempraktikkan penghitungan pembagian harta waris.

B. Indikator Keberhasilan

Setelah pembelajaran ini peserta mampu :

1. Menjelaskan konsep dasar hukum waris Islam : azas-azas, sumber hukum, rukun, syarat dan sebab mendapatkan hak waris;
2. Menjelaskan pengelompokkan ahli waris dan konsep hijab mahjub;
3. Menjelaskan 'Aul dan radd, *gharawain* dan *musytarakah*;
4. Menjelaskan kewarisan mafqud, anak dalam kandungan, *khunsa* dan *dzawil arham*.

C. Metode Pembelajaran

1. Mandiri (asynchronus)
2. Tatap muka Online Class (Synchronus)
3. Penugasan Individu (Kasus)
4. Brain Storming
5. Ceramah Interactive
6. Role Play

¹ Disampaikan pada “Pelatihan Teknis Yudisial Kewarisan bagi Hakim Peradilan Agama, Bogor, 15 s.d 27 Agustus 2022

² Dosen Tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

D. Evaluasi

Test non objective: uraian singkat

E. Estimasi waktu : 4 JP (@ 45 Menit)

MATERI:

A. Asas-Asas, Sumber Hukum, Rukun, Syarat, Sebab, Dan Penghalang Mendapatkan Hak Waris.

1. Asas-asas kewarisan

Hukum kewarisan Islam bersumber dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan ditambah penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Dari ayat-ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan tentang dasar atau asas-asas yang terkandung di dalamnya. Diantara asas-asas kewarisan Islam tersebut adalah:

a. Azas *Integrity* : Ketulusan

Integrity artinya : Ketulusan hati, kejujuran, keutuhan. Azas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati seorang muslim untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya. (Rasyid, 2008: 2)

Ketika seseorang mendeklarasikan diri sebagai seorang muslim, wajib baginya menjalankan ajaranNya secara totalitas. Islam harus diterima secara utuh. Tidak boleh ada bagian yang ditinggalkan, diabaikan, bahkan ditolak. Ketentuan tersebut termaktub dalam ayat 208-209 surah al-Baqarah:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, Maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 208-209)

b. Azas *Ta'abbudi* : Penghambaan diri

Yang dimaksud azas *ta'abbudi* adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, yang akan berpahala bila ditaati seperti layaknya mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam

lainnya. (Rasyid, 2008: 2) Ketentuan demikian dapat kita lihat, setelah Allah SWT menjelaskan tentang hukum waris secara rinci sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12, kemudian dikunci dengan ayat 13 dan 14 tentang janji Allah memasukkan ke surga bagi yang mengikuti ketentuan-ketentuan Allah serta ancaman bagi yang melanggarnya.

c. **Azas Ijbari : Paksaan, diluar kehendak sendiri**

Azas ijbari maksudnya yaitu, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya berlaku secara sendirinya (otomatis) menurut kehendak Allah tanpa dipengaruhi oleh kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dengan demikian tidak ada kekuasaan manusia untuk mengubah atau mengeluarkan orang-orang berhak menjadi ahli waris. Kekuasaan manusia atau pemilik harta (pewaris) untuk mengalihkan hartanya kepada selain ahli waris yang berhak setelah ia meninggal dunia hanya dibatasi 1/3 dengan cara melalui wasiat. Ketentuan *azas ijbari* ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris dan pembagiannya sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. (Syarifuddin, 2004: 17-19)

d. **Azas Bilateral: Hubungan dua arah**

Yang dimaksud dengan azas bilateral yaitu, harta warisan beralih melalui dua arah. Setiap orang yang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya azas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Azas bilateral dapat dipahami dari firman Allah surat Annisa' ayat 7, 11, 12, dan 176.

e. **Azas Individual: Perorangan**

Azas Individual yaitu, harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagiannya masing-masing. Azas individual ini dapat dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pembagian harta warisan itu sendiri. Firman Allah dalam surat Annisa ayat 7 berbunyi:

Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta*

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

f. Azas Keadilan Berimbang

Maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Hal ini dapat terlihat dalam Surat Annisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama kuat dalam kewarisan.

Pada ayat 11, 12, 176 di surat yang sama dirinci kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176). Mengenai jumlah bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk, yaitu; **pertama** laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan. Seperti ayah dan ibu sama-sama mendapat $\frac{1}{6}$ dalam keadaan pewaris tidak meninggalkan anak (ayat 11). Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat $\frac{1}{6}$ dalam keadaan pewaris tidak memiliki ahli waris langsung (ayat 12). **Kedua**, laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih banyak dari yang diperoleh perempuan, yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11, dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus terpisah suami memperoleh dua kali lipat dibanding yang diperoleh istri, yaitu suami memperoleh $\frac{1}{2}$ berbanding $\frac{1}{4}$ ketika pewaris tidak meninggalkan anak; dan $\frac{1}{4}$ berbanding $\frac{1}{8}$ bila pewaris meninggalkan anak sebagaimana terdapat dalam ayat 12. (Syarifuddin, 2004: 24-25)

Keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang diperoleh pada saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibanding perempuan. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya dan untuk keluarganya termasuk para perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 34 :

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Bagi seorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban agama yang harus dipikulnya. Surat al-Baqarah ayat 233 menyebutkan :

Artinya: “.... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf....”

Mengenai jumlah nafkah yang diwajibkan tersebut, disesuaikan dengan kemampuannya. Hal ini terdapat dalam surat Al-Talaq ayat 7:

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

g. Azas Semata Akibat Kematian

Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain sebagai kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung ataupun terlaksana setelah kematiannya, tidak termasuk dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Azas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan yang erat dengan azas ijbari yang sebelumnya telah disebutkan. Pada hakekatnya seseorang dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya selama hidupnya. Namun demikian setelah meninggal dunia ia tidak lagi mempunyai kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka dibatasi maksimal sepertiga dan dilakukan setelah kematiannya. Ini disebut sebagai wasiat, bukan kewarisan.

2. Sumber Hukum

Dasar atau sumber utama hukum kewarisan adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma'. Adapun ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Ayat-ayat al-Qur'an

1). QS. Al-Nisa' (4:7) :

Ketentuan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak waris orang tua dan kerabatnya.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

2). **QS. Al-Nisa' (4:8):**

Ketentuan tentang etika yang harus dilakukan Ketika pembagian waris:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".

3). **QS. Al-Nisa' (4:9):**

Ayat tentang tujuan dari ditentukannya warisan bagi keturunan:

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar."

4). **QS. Al-Nisa' (4:10):**

Ayat tentang larangan mengambil harta warisan anak yatim.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)".

5). **QS. Al-Nisa' (4:11):**

Ketentuan tentang bagian untuk *furu' al-waris* (keturunan) dan *'ushul al-waris* (orang tua).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu

seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

6). **QS. Al-Nisa' (4:12):**

Ketentuan tentang bagian suami, istri, dan hawasyi (saudara laki-laki dan perempuan seibu), Kalalah.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

7). **QS. Al-Nisa' (4:13):**

Ayat yang berisikan janji Allah bagi orang-orang yang ta'at terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan RasulNya.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar".

8). **QS. Al-Nisa' (4:14):**

Ayat tentang ancaman Allah bagi orang-orang yang durhaka dan melanggar ketentuan Allah dan RasulNya.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

9). **QS. Al-Nisa' (4:176):**

Ayat tentang ketentuan hak waris *hawasyi* (saudara laki-laki dan saudara perempuan) dalam keadaan pewaris kalalah.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

b. **Sumber Hadis:**

1). **Dari Abī Umāmah Ra,** Rasulullah Saw., bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

“Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”³

2). **Dari Ibn Abbās Ra**, Rasulullah SAW., bersabda:

الْحُقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah hak waris yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya, adapun sisanya bagi ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya”.⁴

3). **Dari Imran ibn Husain ra**:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ « لَكَ السُّدُسُ ». فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ « لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ». فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ « إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ ». قَالَ قَتَادَةُ فَلَا يَذْرُؤْنَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرَثَتُهُ. قَالَ قَتَادَةُ أَقَلُّ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسَ. (رواه أبو داود و الترمذي)

“Dari Imran bin Husain, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw, kemudian ia mengungkapkan: “cucu laki-laki saya telah meninggal, maka berapakah warisan yang harus kuterima?” Nabi menjawab: bagimu (kakek) mendapatkan seperenam (1/6)”. Setelah orang itu pergi, beliau panggil lagi dan bersabda: bagimu seperenam lagi. Dan setelah orang itu pergi, beliau panggila lagi: “sesungguhnya seperenam yang terakhir adalah tambahan”. Qatadah berkata warisan kakek paling sedikit seperenam. (H.R Abū Daud dan al-Tirmizī)

4). **Dari Qabishah ibn Dzuaib Ra**.

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. قَالَ فَقَالَ لَهَا مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلُ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. (رواه الترمذي)

“Dari Qubaisyah bin Dzuaib bahwa seorang nenek datang kepada Abu Bakar untuk meminta (menanyakan) harta warisan untuk dirinya. Abu Bakar menjawab, “Di dalam Alquran saya tidak menemukan sesuatu untuk dirimu, dan saya tidak mengetahui Rasulullah Saw. menyebut sesuatu untuk dirimu”. Kemudian, Abu Bakar bertanya kepada para sahabat yang lain. Al-Mughirah

³ Abū Daud Sulayman bin Asyaṣ, *Sunan Abū Daud*, in 3 (Baerut: al-Maktabah al-Asyriyah, n.d.), 114.

⁴ Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, in 8 (Dār al-Tuqah al-Najah, 1442), 150 hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Shahihnya.

berdiri dan berkata, “Saya mendengar Rasulullah Saw. berkata bahwa ia memberikan seperenam untuknya”. Abu Bakar bertanya kepada al-Mughirah, “Adakah orang lain bersamamu (ketika mendengar sabda Rasulullah Saw. itu)?” Maka berdirilah Muhammad bin Maslamah memberi kesaksian. Setelah Muhammad bin Maslamah memberi kesaksian tentang hal itu maka Abu Bakar memberikan waris nenek itu berdasarkan sabda Rasulullah Saw.” (H.R al-Tirmizī)

5). Dari Ibn Mas’ūd Ra.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ ابْنٍ , وَأُخْتٍ – (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النِّصْفَ , وَلِلْابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسَ – تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ - وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan -Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menetapkan: untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam - sebagai penyempurna dua pertiga- dan selebihnya adalah milik saudara perempuan. (H.R al-Bukhārī)

6). Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, dan Ibnu Majah:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Artinya: Dari usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi saw bersabda: “Seseorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi muslim”.(Tim Penerjemah Jabal, 2011: 943/290)

7). Hadits Nabi dari Umar menurut riwayat Malik dalam Muwath-tha’, Ahmad dan Ibnu Majah:

وَعَنْ عُمَرَ, قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ.

Artinya: Dari Umar ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: Pembunuh tidak ada hak waris”. (Aziz, jilid 5, 2001: 3353/2087)

Adapun dasar dari *ijma’* adalah *ijma’* sahabat, tabi’in. Misalnya bagian seorang nenek adalah seperenam. Demikian juga bagian dua orang nenek atau tiga, sebagaimana al-Baihaqi menceritakan dari Muhammad bin Nasr dari murid-murid asy-Syafi’i. (Zuhaily, 2011: 344)

3. Rukun, Syarat, Sebab, dan Penghalang Mewarisi

a. Rukun dan Syarat mewarisi

Rukun menurut bahasa berarti: tiang, sandaran, atau unsur. Sedangkan rukun menurut istilah adalah " *Suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Atau; ada atau tidaknya sesuatu itu.* (Ensiklopedi, jilid 5, 1996: 1510).

Syarat menurut bahasa berarti: pertanda, indikasi, atau memastikan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah "*Sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i, dan ia berada diluar hukum itu. Ketidadaan syarat menyebabkan hukum itu tidak ada.*" (Ensiklopedi, jilid 5, 1996: 1691).

Rukun berbeda dengan syarat yang juga menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, tetapi di luar perbuatan tersebut.

Rukun kewarisan ada tiga (3), yaitu pewaris (*muwarris*), ahli waris (*warist*), dan harta warisan (*mauruts*). Tiap-tiap rukun tersebut mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1). **Pewaris (*muwarris*)**; disyaratkan pewaris sudah meninggal, baik secara hakiki, yaitu kematiannya dapat dibuktikan dengan panca indera, maupun meninggal secara *hukmi* (mati secara hukum), yaitu berdasarkan vonis dari hakim. Misalnya seorang yang lama hilang dan tidak diketahui keberadaannya, maka bisa dimintakan putusan hakim yang menerangkan bahwa orang tersebut sudah meninggal.
- 2). **Ahli waris (*waris*)**; disyaratkan ahli waris hidup pada saat pewaris meninggal dunia, termasuk janin yang masih dalam kandungan ibunya; disyaratkan pula tidak ada halangan-halangan bagi ahli waris untuk mewarisi.
- 3). **Harta warisan (*maurust*)**. *Maurust* lebih populer dengan istilah *tirkah*; yaitu segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibenarkan oleh syari'at untuk diwarisi oleh ahli warisnya; disyaratkan harta warisan tersebut ada. Maksudnya, apabila pewaris meninggalkan harta peninggalan dan hutang-hutang, kemudian harta peninggalan pewaris tersebut habis untuk membayar hutang, maka tidak akan terjadi kewarisan.

Yang dimaksud harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris adalah harta bawaan, ditambah setengah (1/2) harta bersama. Atau harta bawaan ditambah harta pencaharian dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, hutang, dan wasiat.

$$\text{Harta warisan} = (\text{Harta bawaan} + (1/2 \times \text{harta bersama})) - (\text{biaya penyelenggaraan jenazah} + \text{hutang} + \text{wasiat})$$

Atau

$$\text{Harta warisan} = (\text{Harta bawaan} + \text{harta pencaharian}) - (\text{biaya penyelenggaraan jenazah} + \text{hutang} + \text{wasiat})$$

Berkenaan dengan harta, ada beberapa jenis harta yang perlu dibedakan, yaitu;

- a). Tirkah atau harta peninggalan, adalah seluruh harta benda yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta bawaan, harta bersama, maupun harta-harta lain yang diperoleh pewaris;
- b). Harta bawaan, adalah semua harta yang dimiliki pewaris sebelum terjadi perkawinan, baik berupa warisan, hibah, atau hasil pencaharian;
- c). Harta bersama, adalah harta yang diperoleh suami istri setelah perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak ada perjanjian tentang pemisahan harta antara harta pencaharian suami dan harta pencaharian istri.
- d). Harta pencaharian, adalah harta diperoleh dari hasil pencaharian masing-masing suami istri.

Rukun dan syarat-syarat kewarisan tersebut harus dipenuhi, jika salah satunya tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi kewarisan.

b. Sebab dan penghalang mewarisi

Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris apabila mempunyai sebab-sebab sebagai berikut:

1). Perkawinan

Perkawinan yang menjadi sebab mewarisi tersebut disyaratkan sah menurut syari'at, baik kedua suami istri tersebut telah berkumpul (*watha'*) ataupun belum. Ketentuan ini berdasarkan pada keumuman ayat al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 12 dan tindakan Rasulullah saw:

قَضَى لِبَرَوَاءَ بِنْتِ وَاسِقٍ بِالْمِيرَاثِ, وَكَانَ زَوْجُهَا مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا صِدَاقًا.

Artinya: "Telah memutuskan kewarisan Barwa' binti Wasyiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinnya dan belum menetapkan maskawinnya." (Sunan Baihaqi, hadits No. 14188).

Tindakan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa' dengan suaminya adalah sah. Suatu perkawinan dianggap sah tidak semata-mata karena

telah terlaksananya hubungan kelamin antara suami istri dan telah dilunasinya pembayaran mas kawin oleh suaminya, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. (Fathurrachman, 1971: 114)

2). Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan (pewaris) dengan orang yang mewarisi (ahli waris) yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berbeda dengan perkawinan yang merupakan hal yang baru dan dapat hilang, misalnya apabila ikatan perkawinan itu telah putus.

Ditinjau dari segi hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, kekerabatan tersebut dapat digolongkan kepada tiga, yaitu:

- a). **Furu' al-waris**, yaitu anak keturunan (cabang) pewaris; Mereka adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari garis keturunan anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- b). **Ushul al-waris**, yaitu leluhur (asal/pokok) yang menyebabkan adanya si mati (pewaris); Mereka adalah bapak, ibu, kakek dari pihak bapak, nenek dari pihak bapak dan nenek dari pihak ibu.
- c). **Hawasyi**, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping. Seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan kekerabatan dapat saling mewarisi, asalkan tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

Adapun hal-hal yang dapat menghalangi seorang ahli waris menerima warisan dari pewarisnya adalah sebagai berikut:

- 1). **Pembunuhan**. Jumhur ulama sepakat, bahwa pada prinsipnya ahli waris yang membunuh pewaris terhalang mewarisi harta peninggalan pewaris. (Fatchurrahman, 1971: 85). Dasar hukum yang dipakai bahwa pembunuh sebagai penghalang mewarisi adalah hadits Nabi saw. dari Umar menurut riwayat Malik dalam Muwath-tha', Ahmad dan Ibnu Majah:

وَعَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ.

Artinya: Dari Umar ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: Pembunuh tidak ada hak waris". (Aziz, jilid 5, 2001: 3353/2087)

- 2). **Berlainan agama**. Yang dimaksud berlainan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Kedudukan berlainan agama sebagai penghalang mewarisi telah menjadi ijma' seluruh umat

Islam. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (متفق عليه).

Artinya: "Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafirpun tidak mewarisi orang Islam. (HR. Bukhari – Muslim). (Tim Penerjemah Jabal, 2011: 943/290)

Namun demikian, apabila diantara orang yang berlainan agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima hartanya setelah kematiannya, maka wasiat tersebut apabila tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris. Sebab perbedaan agama hanya menghalangi pewarisan dan tidak menghalangi wasiat. (Yusuf Musa, 1959: 167)

4. Hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan.

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak, ada hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal-hal tersebut adalah:

a. Biaya-biaya perawatan dan penyelenggaraan jenazah.

Biaya perawatan (pengobatan) yang masih terhutang diambilkan dari harta si pewaris. Kemudian biaya penyelenggaraan jenazah sampai penguburannya. Biaya yang dikeluarkan tidak boleh berlebih-lebihan sehingga mengurangi hak ahli waris dan jangan pula terlaku irit sehingga mengurangi hak si pewaris. Semuanya sebaiknya dilakukan dalam batas kewajaran keluarga yang bersangkutan. Kewajaran dalam membelanjakan harta tersebut sesuai dengan firman Allah:

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al-Furqan: 67)

Apabila si pewaris tidak meninggalkan harta, maka menurut Mazhab Maliki biaya penyelenggaraan jenazah diambilkan dari baitul mal (kas negara). Sedangkan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa biaya-biaya tersebut menjadi tanggungjawab keluarga-keluarga yang menjadi tanggungan si pewaris ketika ia masih hidup. Apabila tidak mempunyai keluarga, maka diambilkan dari baitul mal, dan apabila tidak memungkinkan maka menjadi tanggung jawab kaum muslimin yang mampu sebagai kewajiban fardhu kifayah. (Fatchurrahman, 1971: 43)

Di Indonesia, biaya penyelenggaraan jenazah bagi pewaris yang tidak meninggalkan harta biasanya dimintakan sedekah dari para tetangga melalui koordinasi ketua RT atau tokoh agama setempat.

- b. **Hutang-hutang.** Para ulama membagi hutang kepada dua macam, yaitu hutang kepada Allah; seperti zakat, pergi haji (niat pergi haji ketika masih hidup), membayar kafarat, dan nazar; dan hutang kepada manusia. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hutang kepada Allah telah gugur akibat kematian seseorang, karena peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan (hutang). Dengan demikian ahli waris tidak berkewajiban melunasinya. Ulama Maliki berpendapat bahwa hutang kepada manusia harus didahulukan daripada hutang kepada Allah, karena manusia sangat memerlukan pelunasan dengan segera. Sedangkan Allah Maha Kaya yang tidak perlu pelunasan dengan segera. Namun apabila pelunasan hutang kepada manusia telah diselesaikan, maka hutang kepada Allah dapat diselesaikan. Ulama Syafi'i mendahulukan hutang kepada Allah, baru kemudian hutang kepada manusia. Sedangkan ulama Hanabilah (Hanbali) berpendapat hutang kepada Allah dan kepada manusia dipandang sama, dan keduanya harus dibayar. Apabila harta peninggalan kurang, maka dibayar sesuai perbandingan besar kecilnya hutang kepada Allah dan kepada manusia. (Hasan, 1996: 18-19)
- c. **Wasiat.** Wasiat adalah memberikan hak untuk memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia. Orang yang menerima wasiat bisa dari ahli waris atau bukan ahli waris. Mengenai wasiat kepada ahli waris terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang tidak membolehkan sama sekali, dan pendapat yang membolehkan dengan syarat ada izin dari ahli waris yang lain. Apabila yang menerima wasiat bukan dari ahli waris, maka pelaksanaannya tidak usah menunggu izin dari ahli waris, asalkan tidak boleh melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta warisan tersebut. Apabila melebihi $\frac{1}{3}$, maka harus ada izin dari para ahli waris. Apabila wasiat untuk ahli waris, maka pelaksanaan wasiat harus menunggu izin dari ahli waris lainnya walaupun jumlahnya kurang dari $\frac{1}{3}$.
- d. **Ahli waris.** Ahli waris merupakan hak yang terakhir dari hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan. Itu berarti, ahli waris bisa menerima harta warisan setelah ada sisa dari ketiga hak-hak yang disebutkan diatas dipenuhi.

B. Dzawil Furud, ashobah dan Konsep Hajib Mahjub

1. Dzawil Furudh

Allah menetapkan hak kewarisan dalam al-Qur'an dengan angka yang pasti, yaitu $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$; dan menyebutkan pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut. Ahli waris yang menerima bagian yang pasti tersebut dinamakan **ahli waris *ashabul furudh***. Mereka adalah: Suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, ibu, kakek dari bapak, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan dan saudara laki-laki se-ibu.

Pada materi ini ahli waris *ashab al-furudh* tersebut dibahas berdasarkan pengelompokan sebagai berikut:

a. Keturunan pewaris (*Furu' al-waris*) dan bagiannya.

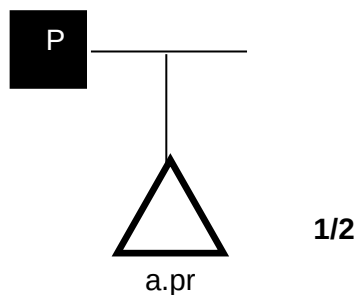
Ahli waris dari keturunan pewaris yang telah ditentukan bagiannya adalah anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

1). Bagian anak perempuan

Ketentuan bagian anak perempuan sebagai berikut:

a). $\frac{1}{2}$, apabila anak perempuan tersebut tunggal.

Perhatikan gambar berikut :



Gambar 1. Bagian anak perempuan $\frac{1}{2}$

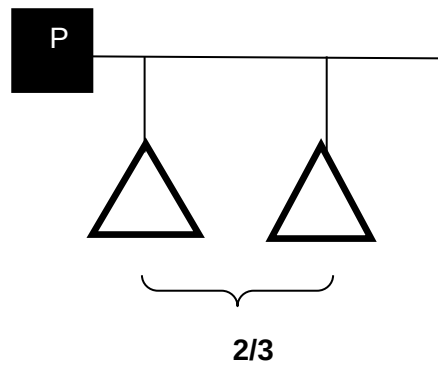
Keterangan Gambar 1.

P = Pewaris

a.pr = Anak perempuan

b). $\frac{2}{3}$, apabila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih.

Perhatikan gambar dibawah ini:



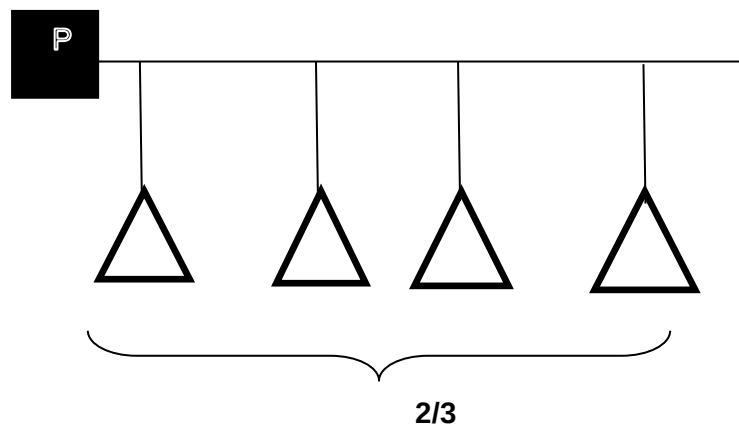
Gambar 2. Bagian anak perempuan $\frac{2}{3}$

Keterangan gambar 2.

P = Pewaris

a.pr = Anak perempuan, 2 orang bersama-sama menerima $\frac{2}{3}$.

Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 3. Bagian anak perempuan $\frac{2}{3}$ (2)

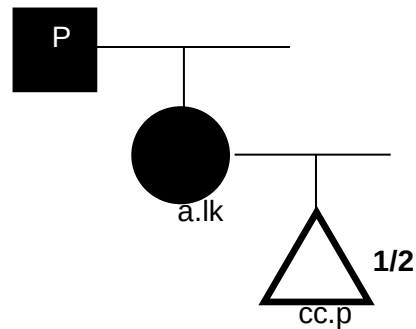
Bagian anak perempuan tersebut berdasarkan firman Allah:

Artinya: "...dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta..." (QS. An-Nisa' 11).

2). Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki

Ketentuan bagian cucu perempuan adalah sebagai berikut:

a). $\frac{1}{2}$, apabila cucu perempuan tersebut tunggal.



Gambar 4. Bagian cucu perempuan 1/2

Keterangan Gambar 4.

P = Pewaris

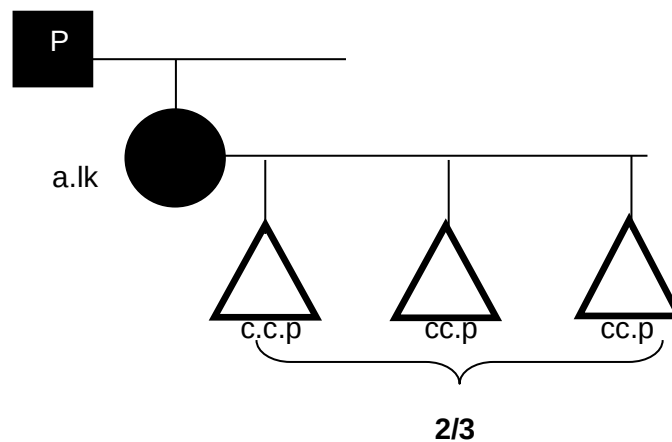
a.lk = Anak laki-laki pewaris yang lebih dahulu meninggal dari P

cc.p = Cucu perempuan P (anak dari a.lk), menerima $\frac{1}{2}$.

b). $\frac{2}{3}$, apabila cucu perempuan tersebut terdiri dari dua orang atau lebih.

Bagian $\frac{2}{3}$ tersebut dibagi sama rata diantara mereka.

Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 5. Bagian cucu perempuan $\frac{2}{3}$

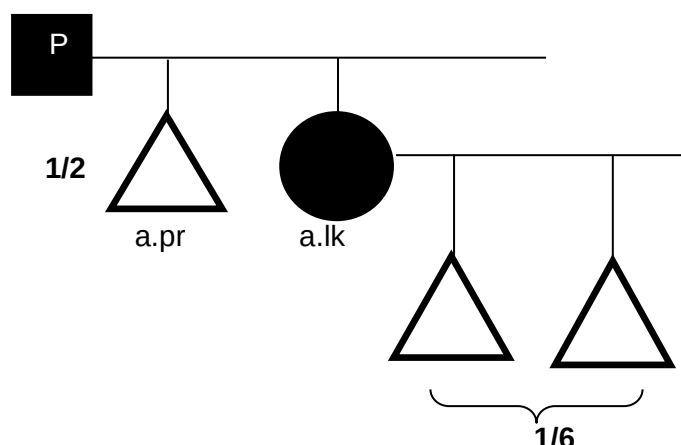
Keterangan gambar 5.

P = Pewaris

a.lk = Anak laki-laki pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P

cc.p = Cucu perempuan P (anak perempuan dari a.lk), menerima $\frac{2}{3}$.

- c). $\frac{1}{6}$, apabila cucu perempuan tersebut satu orang atau lebih, dan mewarisi bersama-sama dengan satu orang anak perempuan.



Gambar 6. Bagian cucu perempuan $\frac{1}{6}$

Keterangan gambar 6.

P = Pewaris

a.pr = anak perempuan P, menerima $\frac{1}{2}$

a.lk = anak laki-laki P yang meninggal lebih dahulu dari P

cc.p = cucu perempuan P (anak perempuan dari P), 2 orang atau lebih menerima $\frac{1}{6}$.

Ketentuan bagian cucu perempuan tersebut berlaku apabila tidak mewarisi bersama dengan anak laki-laki pewaris.

b. Orang tua pewaris (*Ushul al-waris*) dan bagiannya

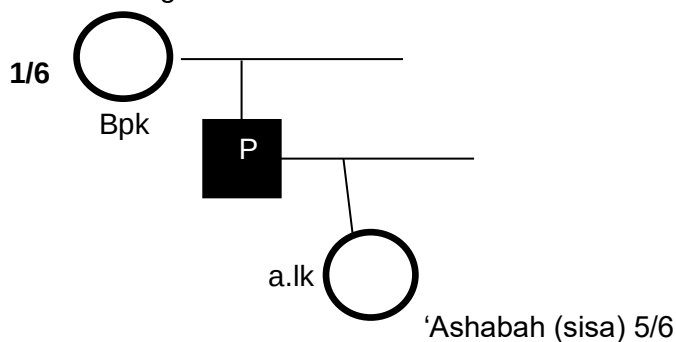
Orang tua pewaris yang bagiannya telah ditentukan adalah bapak, ibu, kakek dan nenek.

1. Bagian Bapak

Ketentuan bagian bapak sebagai berikut:

- a). $\frac{1}{6}$, apabila bapak mewarisi bersama-sama dengan anak keturunan pewaris yang laki-laki.

Perhatikan gambar dibawah ini:



Gambar 7. Bagian Bapak $\frac{1}{6}$

Keterangan gambar 7.

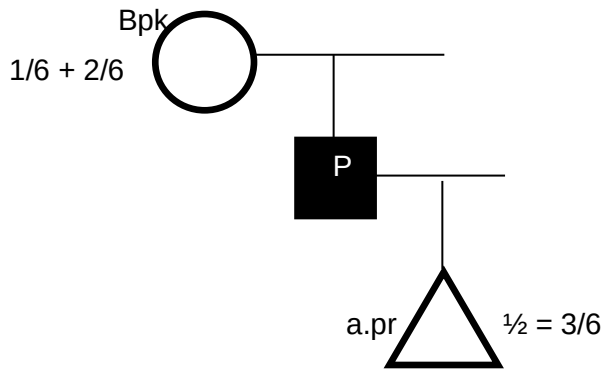
Bpk = Bapak Pewaris, menerima $1/6$

P = Pewaris

a.lk = anak laki-laki pewaris, menerima sisa dari $1/6 = 5/6$.

- b). **$1/6$ + Sisa, apabila bapak mewarisi bersama-sama dengan anak keturunan pewaris yang perempuan.**

Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 8. Bagian Bapak $1/6$ + sisa

Keterangan gambar 8.

Bpk = Bapak Pewaris

P = Pewaris

a.pr = Anak perempuan P, menerima $1/2$

Bagian bapak diatur dalam surat An-Nisa' ayat 11.

Artinya: "...dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.." (QS. An-Nisa': 11)

Dasar hukum bagian bapak $1/6$ + sisa apabila bersama anak perempuan adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya: "Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari kerabat laki-laki yang terdekat." (Tim Penerjemah Jabal, 2011: 944/290).

Pada contoh gambar 8. diatas, bagian bapak $1/6$, bagian anak perempuan $1/2 = 3/6$. Bagian bapak + bagian anak perempuan adalah $1/6 + 3/6 = 4/6$. Masih terdapat sisa, yaitu $2/6$. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas, harta warisan diberikan kepada ahli waris ashbabul furudh, dan apabila terdapat sisa maka sisa tersebut diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat. Bapak adalah kerabat laki-laki terdekat pada contoh diatas.

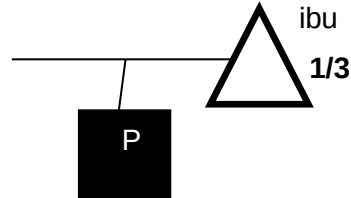
2. Bagian Ibu

Ketentuan bagian ibu adalah sebagai berikut:

a). **1/3 bagian**, Ibu mendapat 1/3 bagian apabila dalam dua keadaan, yaitu :

- 1). Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, baik laki-laki maupun perempuan.

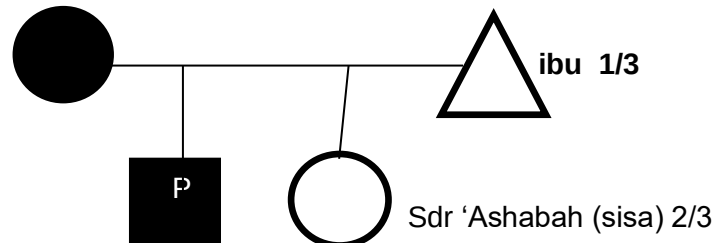
Perhatikan gambar berikut:



Gambar 9. Bagian ibu 1/3 (1)

- 2). Apabila ibu mewarisi bersama-sama satu orang saudara pewaris.

Perhatikan gambar dibawah ini:



Gambar 10. Bagian ibu 1/3 (2)

Keterangan gambar 10.

Ibu = menerima 1/3

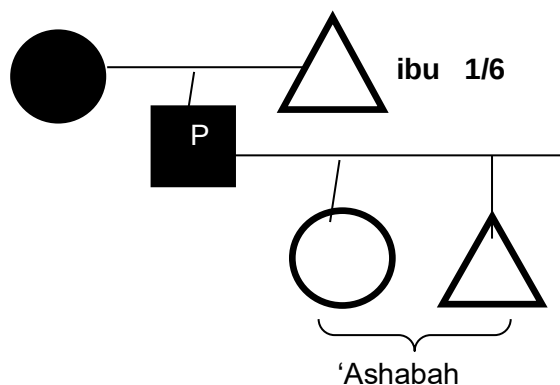
P = Pewaris

Sdr = Saudara laki-laki sekandung P, menerima sisa = 2/3

b). **1/6 bagian**, Ibu mendapat 1/6 bagian apabila dalam dua keadaan, yaitu :

- 1). Apabila ibu mewarisi bersama-sama anak keturunan pewaris, baik laki-laki maupun perempuan.

Perhatikan gambar berikut:



Gambar 11. Bagian ibu 1/6 (1)

Keterangan gambar 11.

Ibu = menerima 1/6

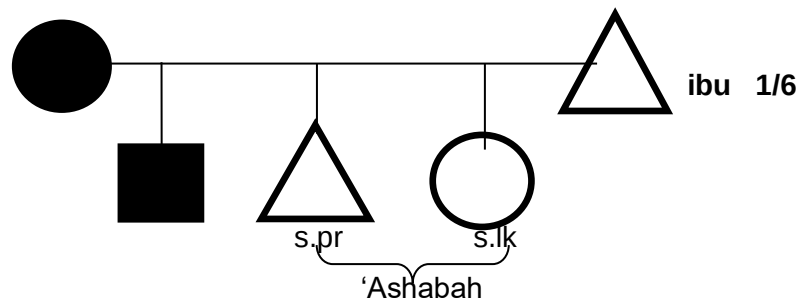
P = Pewaris

a.lk = anak laki-laki P ('ashabah)

a.pr = anak perempuan P ('ashabah)

2). Apabila ibu mewarisi bersama saudara-saudara pewaris, baik saudara sekandung, seibu, atau seapak berjumlah dua orang atau lebih.

Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 12. Bagian ibu 1/6 (2)

Keterangan gambar 12.

Ibu = ibu pewaris menerima 1/6

P = Pewaris

S.pr = Saudara perempuan sekandung P ('ashabah)

S.lk = Saudara laki-laki sekandung P ('ashabah)

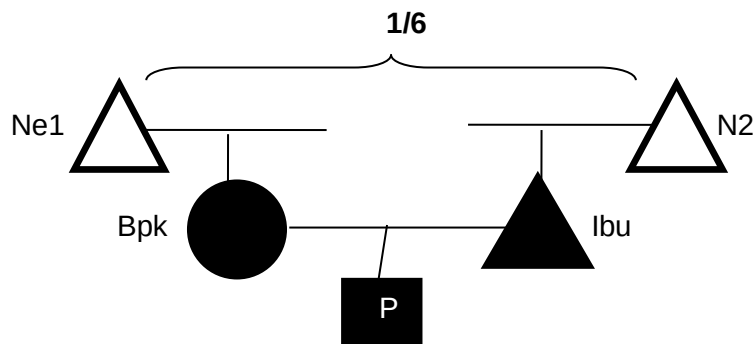
Ketentuan bagian ibu tersebut terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 11:

...jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (QS. An-Nisa' : 11)

3. Bagian nenek

Nenek dari bapak atau nenek dari ibu menerima bagian 1/6 sendiri atau lebih. Dengan ketentuan tidak ada ibu.

Perhatikan gambar dibawah ini:



Gambar 13. Bagian nenek 1/6

Keterangan gambar 13.

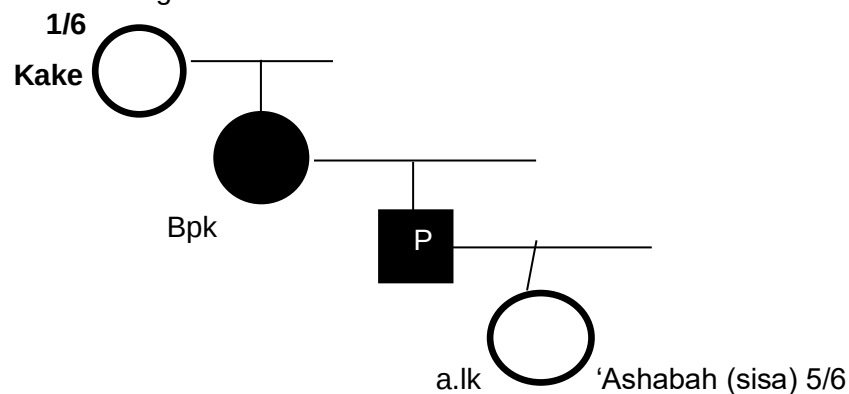
Ne1 = nenek (ibunya bapak)
Ne2 = nenek (ibunya ibu)
Bpk = Bapak Pewaris
Ibu = Ibu Pewaris
P = Pewaris

4. Bagian kakek

Bagian kakek sama dengan bagian bapak, yaitu :

- a). **$\frac{1}{6}$, apabila kakek mewarisi bersama-sama dengan anak keturunan pewaris yang laki-laki.**

Perhatikan gambar dibawah ini:



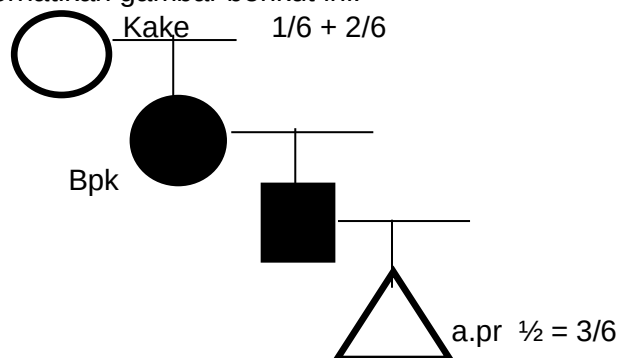
Gambar 14. Bagian kakek $\frac{1}{6}$

Keterangan gambar 14.

Kake = Kakek (bapaknya bapak), menerima $\frac{1}{6}$
Bpk = Bapak Pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P
P = Pewaris
a.lk = anak laki-laki pewaris, menerima sisa dari $\frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

- b). **$\frac{1}{6} + \text{Sisa}$, apabila kakek mewarisi bersama-sama dengan anak keturunan pewaris yang perempuan.**

Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 15. Bagian kakek $\frac{1}{6} + \text{sisa}$

Keterangan gambar 15.

Kake = Kakek (bapaknya bapak), menerima $\frac{1}{6}$ + sisa ($\frac{1}{6}$ + $\frac{2}{6}$)

Bpk = Bapak Pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P

P = Pewaris

a.pr = Anak perempuan P, menerima $\frac{1}{2}$ = $\frac{3}{6}$

Ketentuan bagian kakek tersebut jika kakek tidak mewarisi bersama bapak.

c. Kerabat menyamping (*hawasy*)/Saudara-saudara pewaris dan bagiannya

Hak kewarisan saudara dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 dan 176. Hubungan persaudaraan dibagi dalam tiga kategori, yaitu (1) saudara sekandung (sebapak seibu); (2) saudara sebapak saja; (3) saudara seibu saja. Seluruh mufassir sepakat menyatakan bahwa kewarisan saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan diatur dalam ayat 12, dan saudara sekandung maupun sebapak baik laki-laki ataupun perempuan diatur dalam ayat 176. (Syarifuddin, 2004: 59).

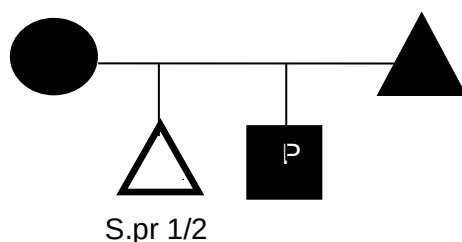
Ahli waris *ashabul al-furudh* dari kelompok saudara adalah: saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu.

1. Bagian Saudara perempuan sekandung.

Ketentuan bagian saudara perempuan sekandung sebagai berikut:

- a). **$\frac{1}{2}$, apabila saudara perempuan tersebut tunggal (sendiri).**

Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 16. Bagian saudara perempuan sekandung $\frac{1}{2}$

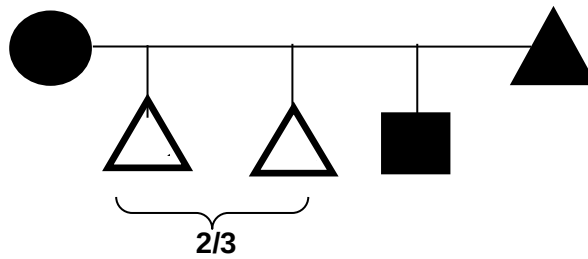
Keterangan gambar 16.

S.pr = Saudara perempuan

P = Pewaris

- b). **$\frac{2}{3}$, apabila saudara perempuan tersebut terdiri dari dua orang atau lebih,** maka $\frac{2}{3}$ berbagi sama rata diantara mereka.

Perhatikan gambar di bawah ini:



Gambar 17. Bagian saudara perempuan sekandung $2/3$

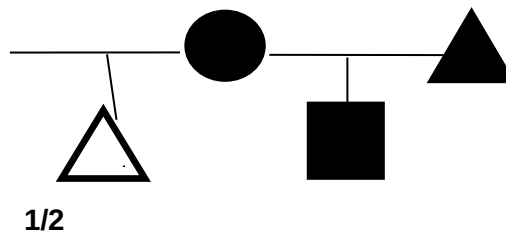
Ketentuan bagian saudara perempuan sekandung tersebut berlaku apabila saudara perempuan sekandung tidak mewarisi bersama keturunan perempuan pewaris, dan tidak ada ahli waris yang menghibahnya. Ahli waris yang dapat menghibah saudara perempuan sekandung adalah anak laki-laki pewaris, dan bapak.

2. Bagian saudara perempuan seapak.

Ketentuan bagian saudara perempuan seapak saja adalah sebagai berikut:

a). $1/2$, apabila saudara perempuan seapak tersebut tunggal (sendiri).

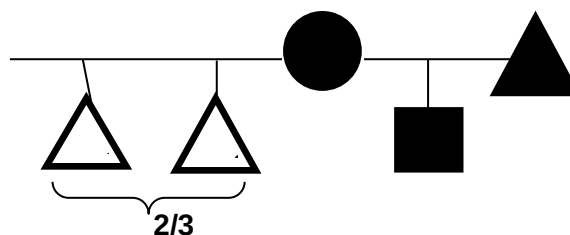
Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 18. Bagian saudara perempuan seapak $1/2$

b). $2/3$, apabila saudara perempuan tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, maka $2/3$ berbagi sama rata diantara mereka.

Perhatikan gambar di bawah ini:



Gambar 19. Bagian saudara perempuan seapak $2/3$

Ketentuan tersebut berlaku apabila saudara perempuan seapak tidak mewarisi bersama-sama dengan anak keturunan pewaris yang perempuan, saudara perempuan sekandung, serta tidak ada ahli waris yang menghibahnya. Ahli waris yang menghibah saudara perempuan seapak adalah bapak, anak keturunan

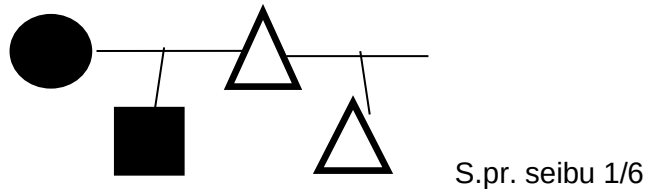
laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan dua orang atau lebih saudara perempuan kandung.

3. Bagian saudara seibu (laki-laki dan perempuan)

Ketentuan bagian saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan adalah sebagai berikut:

- a). $\frac{1}{6}$, apabila saudara seibu tersebut tunggal, baik laki-laki maupun perempuan.

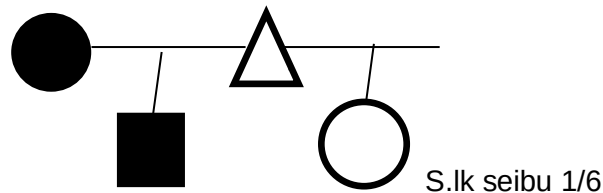
Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 20. Bagian saudara perempuan seibu $\frac{1}{6}$

Atau:

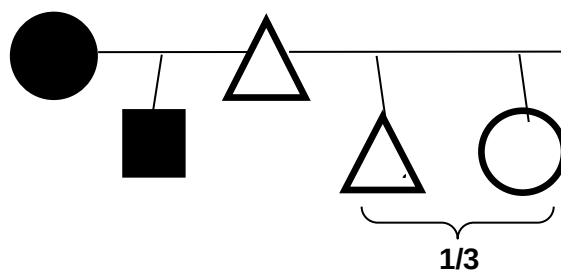
Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 21. Bagian saudara laki-laki seibu $\frac{1}{6}$

- b). $\frac{1}{3}$, apabila saudara seibu tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian $\frac{1}{3}$ dibagi sama rata diantara mereka.

Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 22. Bagian saudara seibu laki-laki dan perempuan $\frac{1}{3}$

Ketentuan tersebut berlaku jika saudara seibu tidak mewarisi bersama anak atau cucu pewaris baik laki-laki dan atau perempuan, dan tidak pula bersama bapak dan atau kakek.

Dasar hukum yang digunakan dalam menentukan bagian saudara seibu ini adalah firman Allah SWT:

Artinya: "...jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,...” (QS. An-Nisa’: 12)

d. Suami, Istri dan bagiannya

Suami dan istri merupakan ahli waris *ashabul al-furudh* disebabkan adanya hubungan perkawinan diantara mereka. Hak kewarisan suami istri diatur dalam surat An-Nisa’ ayat 12.

1. Bagian suami

Ketentuan bagian suami sebagai berikut:

- a). **$\frac{1}{2}$, Suami berhak atas $\frac{1}{2}$** dari harta peninggalan istrinya yang meninggal apabila istri tersebut tidak meninggalkan keturunan.

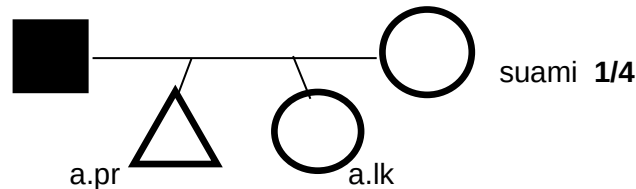
Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 23. Bagian suami $\frac{1}{2}$

- b). **$\frac{1}{4}$, Suami berhak atas $\frac{1}{4}$** dari harta peninggalan istrinya yang meninggal apabila istri tersebut ada meninggalkan keturunan.

Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 24. Bagian suami $\frac{1}{4}$

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya (QS. An-Nisa’: 12)

2. Bagian Istri.

Ketentuan bagian istri sebagai berikut:

- a). $\frac{1}{4}$, Istri berhak atas $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan suaminya yang meninggal apabila suami tersebut tidak meninggalkan keturunan.

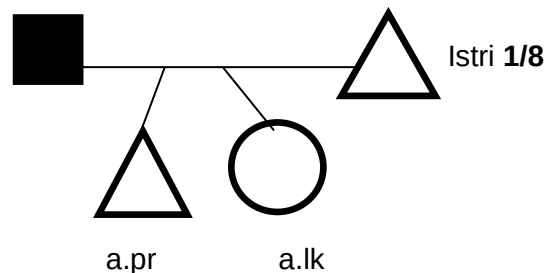
Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 25. Bagian istri $\frac{1}{4}$

- b). Apabila suami meninggalkan keturunan, maka istri berhak 1/8 dari harta yang ditinggalkan suaminya.

Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 26. Bagian istri 1/8

Apabila istri tersebut lebih dari satu orang, maka mereka berbagi atas $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian tersebut.

Artinya: "...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.."(QS. An-Nisa' : 12)

2. 'Ashabah

Tahukah Saudara apa itu 'ashabah? Siapa-siapa yang termasuk ahli waris 'ashabah? Mari kita mulai dengan pengertiannya. 'Ashabah menurut bahasa berarti: kerabat seseorang dari jurusan ayah. Sedangkan menurut para ahli faraidh 'ashabah adalah: ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besar-kecilnya yang telah disepakati oleh seluruh fuqaha' (seperti *ashab al-furudh*) dan yang belum disepakati oleh mereka (seperti *dzawil arham*). (Fatchur Rahman, 1971: 339)

Lafadz 'ashabah dan 'ashib dipakai untuk *mufrad* (tunggal) dan lafadz 'ushbah dan 'ashabat untuk jamak (plural). Ahli waris Ashabah terdiri dari tiga macam; 'Ashabah *binnafsihi* (dengan sendirinya), 'Ashabah *bil-ghair* (bersama orang lain), dan 'Ashabah *ma'al-ghair* (karena orang lain).

a. 'Ashabah binnafsihi

Yang dimaksud 'ashabah *binnafsihi* ialah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan. Dasar hukum mewarisi secara 'ashabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas r.a yang mengatakan: Rasulullah bersabda:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُلٌ ذَكَرَ. (متفق عليه).

Artinya: "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama". (HR. Bukhari, Muslim). (Tim Penterjemah Jabal, 2011: 944/290).

Ahli waris '*ashabah binafsihi* terdiri dari empat kelompok yang diutamakan satu sama lain menurut urutannya. Yaitu:

- Keturunan pewaris (*far'u al-waris*); adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki betapa jauh menurunnya.
- Leluhur pewaris (*ushul al-waris*); adalah ayah, kakek (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas.
- Kerabat menyamping (*hawasyi*) pewaris yang dekat; adalah keturunan ayah pewaris. Seperti saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan mereka betapa jauh menurun.
- Kerabat menyamping yang jauh, adalah keturunan kakek. Seperti paman atau saudara ayah dan anak laki-laki mereka betapa jauh menurun.

Contoh penghitungannya:

- Ahli waris terdiri dari : Bapak, dan anak laki-laki. Maka penghitungannya sebagai berikut:

Ahli waris	Fardh	AM 6	Penerimaan	Prosentase
Bapak	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	1/6	16,67%
Anak lk2	'A	$6 - 1 = 5$	5/6	83,33%
Jumlah			6/6	100%

- Ahli waris terdiri dari: Istri, dan ayah. Maka penghitungannya sebagai berikut:

Ahli waris	Fardh	AM 4	Penerimaan	Prosentase
Istri	1/4	$1/4 \times 4 = 1$	1/4	25%
Bapak	'A	$4 - 1 = 3$	3/4	75%
Jumlah		4	4/4	100%

Keterangan : Istri mendapat $\frac{1}{4}$ karena pewaris tidak meninggalkan anak. Ayah menerima '*ashabah* karena pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki sebagai penerima '*ashabah* kelompok keutamaan pertama.

- Ahli waris terdiri dari: Ibu, 2 saudara laki-laki sekandung. Maka penghitungannya sebagai berikut:

Ahli waris	Fardh	AM 6	Pembulatan	Penerimaan	Prosentase
Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1/6 \times 2/2$	2/12	16,67%
2 sdra kdng	'A	$6 - 1 = 5$	$5/6 \times 2/2$	10/12 @5/12	83,33% @41,66%

Keterangan: Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena mewarisi bersama saudara pewaris lebih dari 1 orang. Bagian 2 orang saudara laki-laki kandung $\frac{5}{6}$. $\frac{5}{6}$ dibagi 2,

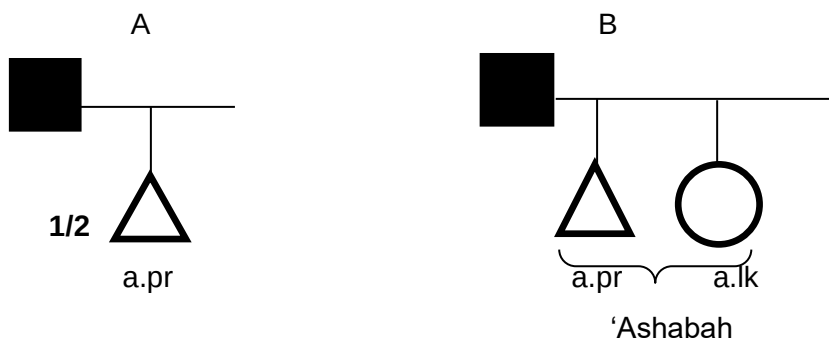
menghasilkan angka pecahan, maka di bulatkan dengan mengalikan dengan angka 2, $5/6 \times 2 = 10/12$. Maka untuk 1 orang saudara masing-masing $5/12$.

b. **'Ashabah bil-ghair (bersama orang lain)**

'Ashabah bil-ghair adalah ahli waris perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikannya 'ashabah dan bersama-sama menerima 'ashabah. 'Ashabah bil-ghair adalah empat orang perempuan yang bagian mereka adalah $\frac{1}{2}$ bila tunggal, dan $\frac{2}{3}$ bila lebih dari seorang. Mereka adalah:

1). Anak perempuan bila bersama anak laki-laki. Maka anak laki-laki adalah *mu'ashib* bagi anak perempuan.

Bandingkan dua gambar berikut :



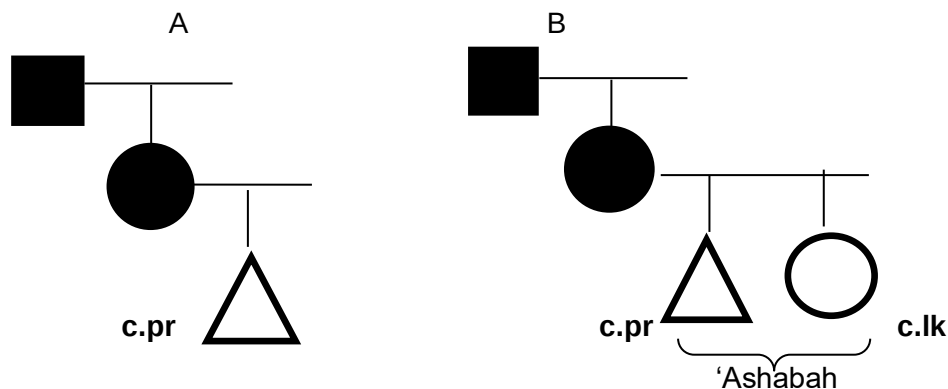
Gambar 27. Bagian anak perempuan bersama anak laki-laki

Keterangan:

Pada gambar A, anak perempuan tunggal adalah *ashabul furudh*, yaitu ahli waris penerima $1/2$. Pada gambar B, anak laki-laki adalah *mu'ashib* dari anak perempuan, sehingga anak perempuan bersama anak laki-laki menjadi penerima ashabah. Kedudukan anak perempuan adalah *ashabah bil ghair*, karena ia menjadi ashabah apabila bersama dengan anak laki-laki.

2). Cucu perempuan dari anak laki-laki bila bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki adalah *mu'ashib* bagi cucu perempuan.

Bandingkan dua gambar dibawah ini:

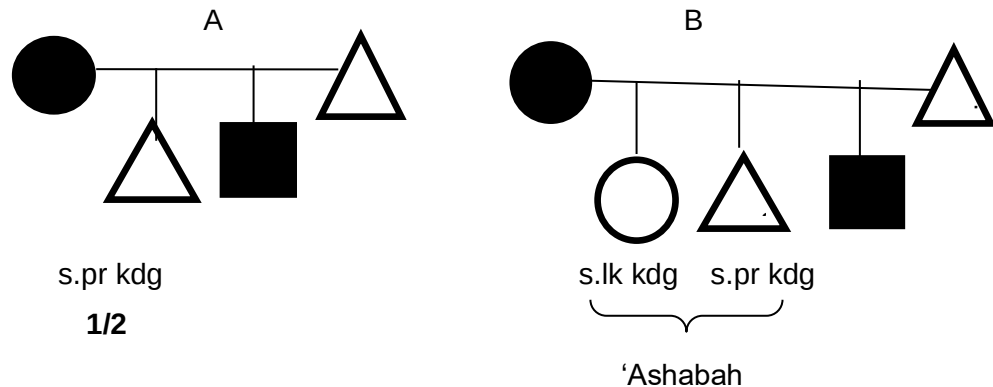


Gambar 28. Bagian cucu perempuan bersama cucu laki-laki

Keterangan:

Pada gambar A, cucu perempuan tunggal adalah *ashabul furudh*, yaitu ahli waris penerima 1/2. Pada gambar B, cucu laki-laki adalah *mu'ashib* dari cucu perempuan, sehingga cucu perempuan bersama cucu laki-laki menjadi penerima *ashabah*.

3). Saudara perempuan sekandung bila bersama saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung adalah *mu'ashib* bagi saudara perempuan sekandung. Bandingkan dua gambar berikut ini:

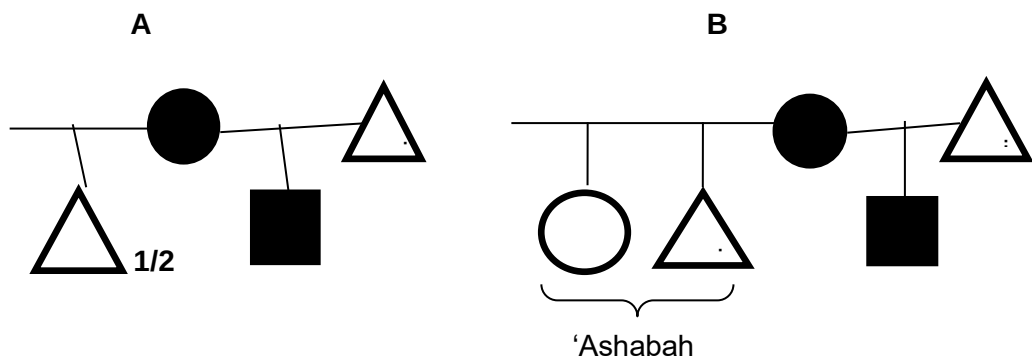


Gambar 29. Bagian saudara perempuan bersama saudara laki-laki sekandung

Keterangan:

Pada gambar A, saudara perempuan sekandung tunggal adalah *ashabul furudh*, yaitu ahli waris penerima 1/2. Pada gambar B, saudara laki-laki sekandung adalah *mu'ashib* dari saudara perempuan sekandung, sehingga saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung menjadi penerima *ashabah*.

4). Saudara perempuan seayah bila bersama saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah adalah *mu'ashib* bagi saudara perempuan seayah. Bandingkan kedua gambar berikut ini:



Gambar 30. Bagian saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Keterangan:

Pada gambar A, saudara perempuan seayah (lain ibu) tunggal adalah *ashabul furudh*, yaitu ahli waris penerima 1/2. Pada gambar B, saudara laki-laki seayah adalah *mu'ashib* dari saudara perempuan seayah, sehingga saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah menjadi penerima *ashabah*.

(lain ibu) adalah *mu'ashib* dari saudara perempuan seapak, sehingga saudara perempuan seapak bersama saudara laki-laki seapak menjadi penerima ashabah.

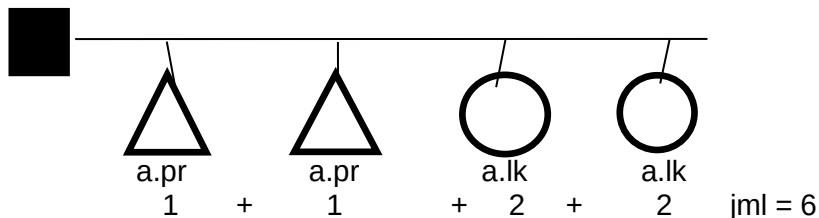
Dengan demikian, apabila ahli waris-ahli waris perempuan tersebut bersama *mu'ashib binafsihinya* yang sama derajat dan sama kekuatan kekerabatannya, ia menjadi '*ashabah bil-ghair* (bersama dengan orang lain). Ia bersama-sama *mu'ashibnya* menerima sisa harta peninggalan setelah *ashabul-furudh* atau seluruh harta peninggalan bila tidak ada ahli waris *ashabul furudh* dengan ketentuan ahli waris laki-laki mendapat dua kali lipat dari ahli waris perempuan. Dasar hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 11 dan 176.

Contoh penghitungannya:

1. Ahli waris terdiri dari 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Maka penghitungannya sebagai berikut:

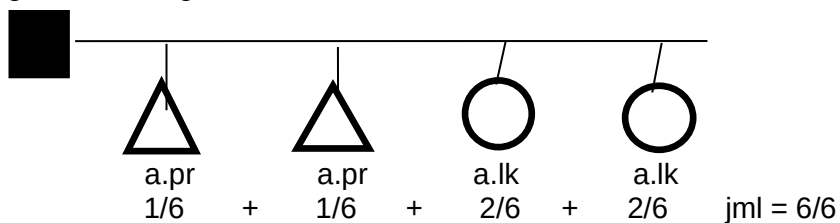
Ahli waris	Jumlah kepala	Penerimaan	Prosentase
2 anak pr	2	2/6 @1/6	33,33 @16,67%
2 anak lk2	4	4/6 @2/6	66,67 @33,33

Perhatikan gambar kasus contoh diatas:



Gambar 31. Bagian anak perempuan dan anak laki-laki

Keterangan: Jika ahli waris terdiri dari penerima ashabah semua, maka cara mencari asal masalah dengan menghitung jumlah kepala. 1 orang anak perempuan dihitung 1 kepala, dan 1 orang anak laki-laki dihitung 2 kepala. Dengan demikian jumlah kepala 2 orang anak perempuan adalah 2, dan jumlah kepala 2 orang anak laki-laki adalah 4. Jumlah seluruh kepala adalah 6. Angka 6 inilah yang dijadikan asal masalah atau pembagi harta peninggalan. Maka bagian masing-masing dalam gambar sebagai berikut:



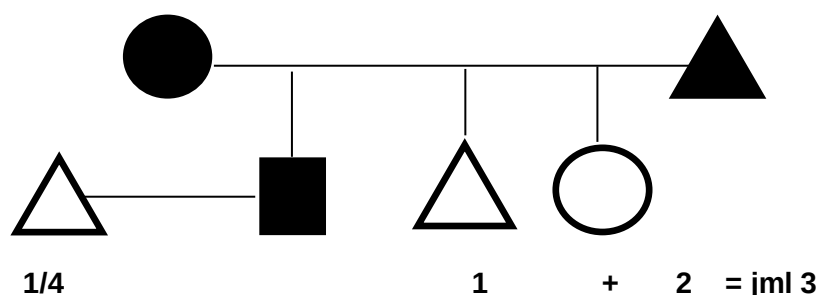
Gambar 32. Bagian anak perempuan dan anak laki-laki (2)

2. Ahli waris terdiri dari : istri, 1 saudara perempuan sekandung, 1 saudara laki-laki sekandung.

Maka penghitungannya sebagai berikut:

Ahli waris	Fardh	AM . 4	Penerimaan	Prosentase
Istri	1/4	$\frac{1}{4} \times 4 = 1$	1/4	25%
1 sdr pr	'abg	} $4 - 1 = 3$	2/4	50%
1 sdr lk2	'abg		1/4	25%

Perhatikan gambar kasus contoh diatas:



Gambar 33. Bagian istri bersama saudara-saudari

Keterangan: Bagian istri 1/4. Sisa setelah dikeluarkan untuk istri adalah 3/4. Maka yang 3/4 dibagikan untuk saudara sekandung 1 bagian, yaitu 1/4, dan untuk saudara sekandung 2 bagian, yaitu 2/4.

c. 'Ashabah ma'al-ghair (karena orang lain)

'Ashabah ma'al-ghair adalah setiap ahli waris perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan 'ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak bersama-sama dalam menerima 'ashabah. Mu'ashib (orang yang menjadikannya 'ashabah) tetap menerima bagian sesuai fardhnya sendiri. (Fatchur Rahman, 1975: 347)

'Ashabah ma'al-ghair hanya terdiri dari 2 orang, yaitu Saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah. Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah tersebut bisa menjadi 'ashabah bila mewarisi bersama-sama anak perempuan pewaris dan atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris. Maka anak perempuan dan cucu perempuan merupakan mu'ashib dari saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah pewaris. Hanya saja anak perempuan dan cucu perempuan tersebut tetap menerima fardhnya sendiri sesuai ketentuan.

Dasar hukum mewarisi melalui 'ashabah ma'al-ghair antara lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Huzail bin Syahrabil yang menjelaskan putusan Ibnu Mas'ud

saat dikonfrontasikan dengan pendapat Abu Musa dalam masalah seorang mati meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Kata Ibnu Mas'ud:

أَقْضَىٰ فِيهَا بِمَا قَضَىٰ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ
وَلِلْإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ. (رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي).

Artinya: "Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, yaitu untuk anak perempuan setengah (1/2), untuk cucu perempuan seperenam (1/6), sebagai pelengkap dua pertiga (2/3), sisanya untuk saudara perempuan." (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasai). (Aziz, jilid 5, 2001: 3305/2055)

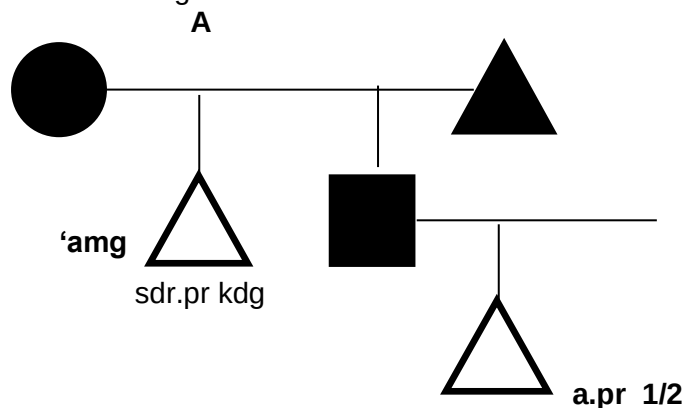
Contoh penghitungannya:

1. Ahli waris terdiri dari: anak perempuan dan saudara perempuan sekandung.

Maka penghitungannya sebagai berikut:

Ahli waris	Fardh	AM . 2	Penerimaan	Prosentase
Anak pr	1/2	$1/2 \times 2 = 1$	1/2	50%
sdr pr sekandung	'amg	$2 - 1 = 1$	1/2	50%

Perhatikan dalam bentuk gambar:



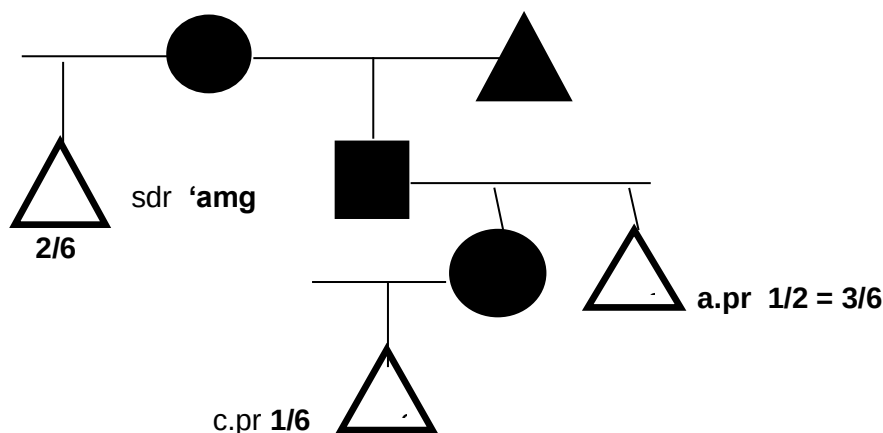
Gambar 34. Bagian saudara bersama anak perempuan

2. Ahli waris terdiri dari: anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah. Maka penghitungannya sebagai berikut:

Ahli waris	Fardh	AM . 6	Penerimaan	Prosentase
Anak pr	1/2	$1/2 \times 6 = 3$	3/6	50%
Cucu pr	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	1/6	16,67%
sdr pr	'amg	$6 - (3+1) = 2$	2/6	33,33%

Tabel 16. Contoh penghitungan bagian anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan.

Perhatikan dalam bentuk gambar:



Gambar 35. Bagian anak pr, cucu pr, dan saudara pr

Keterangan:

- a.pr = anak perempuan Pewaris
- c.pr = cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dahulu meninggal dari P
- sdr = Saudara perempuan satu bapak dengan pewaris

3. Ahli waris terdiri dari: 3 anak perempuan, 2 saudara perempuan. Maka penghitungannya sebagai berikut:

Ahli waris	Fardh	AM . 3	Penerimaan
2 Anak pr	2/3	$2/3 \times 3 = 2$	$2/3 \times 2/2 = 4/6 @ 2/6$
2 sdr pr	'amg	$3 - 2 = 1$	$1/3 \times 2/2 = 2/6 @ 1/6$

Tabel 17. Contoh penghitungan bagian anak perempuan dan saudara perempuan

Keterangan: 2 anak perempuan menerima 2/3 bagian, dibagi 2 orang maka masing-masing menerima 2/6 bagian. Dan 2 saudara perempuan menerima 1/3, dibagi 2 maka masing-masing menerima 1/6 bagian.

3. Konsep *Hajib mahjub*

Hajib dalam istilah waris artinya penghalang, sedangkan mahjub artinya terhalang. Jadi, hajib mahjub artinya terhalangnya seorang ahli waris mendapatkan hak waris karena adanya anggota keluarga yang lebih dekat.

a. **Hajib terbagi 2, yaitu:**

- 1). **Hajib an-Nuqshan.** Yaitu terhalangnya seorang ahli waris dengan berkurangnya bagian. Contoh: Bapak terhibat nuqshan oleh furu' waris (keturunan pewaris)

menjadi $\frac{1}{6}$ bagian. Ketika pewaris tidak memiliki furu' al-warīs, maka bapak mendapat aṣḥabah. Begitu juga dengan ibu. Ibu terḥijab nuqṣhan oleh furu' warīs (keturunan pewaris) menjadi $\frac{1}{6}$ bagian. Ketika pewaris tidak memiliki furu' al-warīs, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Suami terḥijab nuqṣhan oleh furu' warīs (keturunan pewaris) menjadi $\frac{1}{4}$ bagian. Ketika pewaris tidak memiliki furu' al-warīs, maka sumi mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Istri terḥijab nuqṣhan oleh furu' warīs (keturunan pewaris) menjadi $\frac{1}{8}$ bagian. Ketika pewaris tidak memiliki furu' al-warīs, maka istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Dengan demikian, maka furu' al-warīs merupakan ḥajib an-nuqṣhan bagi bapak, ibu, suami dan istri. Sementara bapak, ibu, suami dan istri menjadi mahjub an-nuqṣhan dengan hadirnya furu' al-warīs.

- 2). **Hajib al-Hirman**, yaitu menghapus bagian ahli warīs secara total. Contoh, bapak menghapus bagian kakek (bapak dari bapak) karena kedudukan bapak lebih dekat dengan pewaris dibanding kakek. Anak laki-laki pewaris menghapus bagian saudara-saudara pewaris. Dengan demikian, bapak merupakan ḥajib bagi kakek, atau kakek mahjub oleh bapak. Demikian juga, anak laki-laki menjadi ḥajib bagi saudara-saudara pewaris atau saudara-saudara pewaris mahjub oleh anak laki-laki.

b. **Hajib mahjub ahli warīs**

Berikut ini ahli warīs yang dapat menghalangi total ahli warīs lainnya:

- 1). Bapak pewaris me-mahjub *hirman*-kan:
 - a). Kakek dari bapak pewaris;
 - b). Nenek dari bapak pewaris;
 - c). Seluruh golongan al-hawasyi (kerabat menyamping).
- 2). Ibu pewaris me-mahjub *hirman*-kan:
 - a). Nenek dari ibu pewaris;
 - b). Nenek dari bapak pewaris.
- 3). Kakek pewaris me-mahjub *hirman*-kan:
 - a). Ayah dan ibu dari kakek pewaris dan seterusnya ke atas
 - b). Seluruh golongan al-hawasyi, kecuali saudara/saudari sekandung dan saudara/saudari seapak.
 - c). Seluruh golongan al-a'mam
- 4). Anak laki-laki pewaris me-mahjub *hirman*-kan:
 - a). Cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris dan seterusnya kebawah
 - b). Cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris
 - c). Seluruh golongan al-hawasyi dan al-a'mam.
- 5). Anak perempuan pewaris:

- a). Dua (2 orang) atau lebih me- mahjub hirman-kan cucu perempuan dari anak laki-laki ketika tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris seorang atau lebih.
 - b). Seluruh saudara dan saudari seibu pewaris.
- 6) Cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris me- *hirmān*-kan:
- a). Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki pewaris.
 - b). Seluruh golongan *Al-Hawāsyi* dan *Al-A'mām*.

C. Kalalah

Pokok bahasan dalam ayat *Kalalah* berkenaan dengan waris, yaitu:

1. Kata “walad” yang dapat menghibah saudara-saudara;
2. Pengertian “kalalah” apakah termasuk ayah, sehingga ayah/bapak menghibah saudara-saudara pewaris
3. Pembedaan pengertian ‘akh (أَخ) ukht (أُخْت) ikhwah (إِخْوَة) 3 (tiga) kelompok, saudara-saudari sekandung; saudara-saudari seayah; dan saudara-saudari seibu. Pembedaan kelompok saudara-saudara menyebabkan timbulnya masalah “Musyarakah”.

a. Dasar hukum *Kalalah*

Kata “*Kalalah*” terdapat dalam dua (2) ayat waris, yaitu Al-Nisa’ ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً ۖ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Dan Al-Nisa' ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا مِنْهَا شَرْكٌ مِّمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُّن مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, kata *kalalah* muncul dua kali dalam hubungannya dengan kewarisan dan dijadikannya sebagai prasyarat keabsahan saudara sebagai ahli waris. Dalam ayat 12 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kalalah. Penjelasan arti *kalalah* baru muncul dalam ayat 176.

Jumhur ulama membagi saudara-saudara kedalam tiga kelompok saudara-saudara. Yaitu, saudara-saudara sekandung (seayah seibu), saudara-saudara seayah saja, dan saudara-saudara seibu saja. Al-Nisa' ayat 12 digunakan untuk dasar hukum kewarisan saudara-saudara seibu, dan Al-Nisa' ayah 176 digunakan dasar hukum kewarisan saudara-saudara seayah seibu dan saudara-saudara seayah saja.

Pada kondisi *kalalah*, ulama sepakat bahwa bagian saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan jika sendiri mendapat 1/6 dan jika lebih dari

seorang maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dibagi secara merata tanpa perbedaan laki-laki maupun perempuan. Adapun untuk saudara-saudara seayah seibu (sekandung), jika tidak ada ahli waris lain penerima fard atau ashabah, maka saudara-saudara seayah seibu tersebut mengambil seluruh harta peninggalan, mereka berbagi bersama dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Apabila mayit meninggalkan saudara perempuan seibu seayah, maka dia memperoleh bagian seperdua. Dan bila dua orang atau lebih, mereka memperoleh $\frac{2}{3}$ sebagai fard. Jumhur ulama mengatakan bahwa saudara laki-laki seayah seibu menghalangi saudara laki-laki seayah saja. Sedangkan saudara perempuan seibu seayah tidak bisa menghalangi saudara seayah saja.

b. Pengertian *Kalalah*

Abu Bakar as-Siddiq ra. mendefinisikan *kalalah* dengan “seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai anak dan ayah. Pendapat ini kemudian dianut secara luas oleh ulama tafsir. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bahwa selama beberapa saat masa kekhalifahannya, dalam masalah *kalalah*, ia mengikuti pendapat Abu Bakar. Menurut Umar, *kalalah* adalah mayat yang tidak meninggalkan anak dan ayah. Penafsiran ini juga diikuti oleh Ali bin Abi Talib dan sejalan dengan pengertian yang ditetapkan oleh mayoritas fuqaha yang mengatakan bahwa *kalalah* adalah orang yang mati tanpa meninggalkan ayah dan anak (Dahlan, Ensiklopedi: 869)

Hazairin mempunyai pandangan yang berbeda dengan para sahabat dan mayoritas ulama. Menurutnya, *kalalah* adalah orang yang mati tidak meninggalkan anak. Ayah ikut bersama saudara berbagi harta warisan orang yang meninggal.

c. Arti “*walad*” dalam al-Nisa’ ayat 176

Kata *walad* (bentuk jamaknya *awlad*) dalam Bahasa Arab artinya adalah “anak”. Khusus untuk anak laki-laki digunakan kata “*ibn*” dan untuk anak perempuan digunakan kata “*bint*”. Bila kata *walad* digunakan dengan pengertian anak, maka maksudnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Jumhur ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa *walad* pada ayat tersebut diatas sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan. Ketika mayyit meninggalkan seorang anak atau *walad*, maka saudara kandung tidak mendapatkan bagian. Dengan demikian anak perempuan tidak menghijab hirman saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan. Pengertian *kalalah* tidak adanya anak (laki-laki) dan ayah sepertinya sudah menjadi kesepakatan ulama jumhur. Sebaliknya ulama Syiah Imamiyah memahami kata *walad* dalam arti anak laki-laki maupun anak perempuan. Menurut mereka anak

perempuan sebagaimana anak laki-laki menghijab hirmān saudara laki-laki dan saudara perempuan. Menurut Ibnu Abbas ra. Bahwa lafaz walad itu meliputi anak laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itu, Ibnu Abbas menggugurkan bagian saudara perempuan jika ada anak perempuan, dan menyerahkan sisanya kepada orang yang mempunyai bagian ashābah, meski nasabnya jauh.

D. Kewarisan kakek bersama saudara-saudara;

Kewarisan kakek jika bersama-sama saudara-saudara menjadi perdebatan dikalangan sahabat dan mujtahid sesudahnya, yaitu tentang posisi kakek dan saudara-saudara dalam hak mewarisi. Perbedaan pendapat muncul karena perbedaan pendapat dalam memahami konsep *kalalah* yang terdapat dalam ayat 12 dan 176 surat Al-Nisa'. Ada dua pendapat mengenai kewarisan kakek Bersama saudara-saudara ini, yaitu:

1. Kelompok pertama dipelopori oleh Abu Bakar yang menyatakan bahwa *kalalah* adalah seseorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah termasuk kakek. Pendapat ini diikuti oleh Abu Hanifah. Sehingga menurut Abu Hanifah, kakek menghijab saudara-saudara sebagaimana bapak menghijab saudara-saudara. Dengan demikian, menurut Abu Hanifah, *kalalah* adalah orang yang mati punah keatas dan kebawah.
2. Kelompok kedua dipelopori oleh Zaid ibn Tsabit, Ibnu Mas'ud, yang kemudian diamalkan oleh Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa saudara dapat tampil bersama kakek atau kakek tidak bisa menghijab saudara. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini ialah:
 - a. Bahwa saudara-saudara itu hak kewarisannya ditetapkan dengan nash yang sharih (jelas dan pasti) dan tidak mungkin ia dihijab kecuali bila dinyatakan oleh nash atau ijma'.
 - b. Bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama dalam faktor yang menyebabkan mereka mendapatkan hak kewarisan oleh karena itu, ia juga berhak mendapatkannya. Ia dihubungkan melalui ayah sebagaimana juga kakek dihubungkan kepada pewaris melalui ayah. Ia hanya terhijab oleh ayah yang menghubungkannya kepada pewaris dan tidak terhijab oleh kakek.

E. 'Aul dan Radd, Gharawain, dan Musytarakah

Masalah 'aul dan radd ini merupakan masalah ijtihadiyah yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah dan baru terjadi pada masa sahabat. Keduanya merupakan

masalah yang menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana yang telah dijelaskan pada materi-materi pokok sebelumnya. Dimanakah letak penyimpangannya? Mari kita ikuti uraian berikut ini.

1. Masalah 'Aul.

a. Pengertian 'Aul

'Aul secara bahasa berarti bertambah atau meningkat. Sedangkan yang dimaksud 'aul dalam kewarisan adalah jumlah bagian ahli waris yang berhak mendapat warisan lebih banyak daripada harta peninggalan. (Ensiklopedi, 1997: 141)

Adanya kelebihan jumlah bagian para ahli waris dari besarnya bagian yang tersedia (asal masalah) mengakibatkan ahli waris memperoleh warisan lebih kecil dari yang seharusnya. Apabila pembagian warisan dilakukan menurut ketentuan yang baku, maka akan terjadi kekurangan harta. Karena bagian yang tersedia lebih kecil daripada bagian yang dibutuhkan untuk ahli waris, maka bagian masing-masing ahli waris harus dikurangi secara proporsional.

Misalnya seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris suami dan dua orang saudara perempuan sekandung. Maka bagian masing-masing adalah: suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dan dua orang saudara perempuan $\frac{2}{3}$ bagian. Jika warisan dibagi sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing, maka akan terjadi kekurangan harta. Karena jumlah bagian yang dibutuhkan lebih besar dari bagian yang tersedia. Asal masalah atau KPT (kelipatan persekutuan terkecil) untuk $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$ adalah 6. Bagian suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$; bagian dua orang saudara perempuan $\frac{2}{3} \times 6 = 4$. Jumlah bagian suami dan bagian dua orang saudara perempuan adalah $3 + 4 = 7$, berarti kelebihan 1. Supaya harta dapat dibagi, maka bagian masing-masing harus dikurangi menurut perbandingan bagian masing-masing (secara proporsional), dengan cara memperbesar asal masalahnya menjadi sebesar jumlah bagian yang diterima para ahli waris, yaitu 7. Dengan demikian suami menerima $\frac{3}{7}$ (seharusnya $\frac{3}{6}$), dan dua orang saudara perempuan menerima $\frac{4}{7}$ (seharusnya $\frac{4}{6}$). Penerimaan dalam contoh tersebut dinamakan dengan 'a'ilah (عائله), yang dalam ilmu faraidh dikenal dengan 'Aul.

b. Cara menyelesaikan masalah 'aul

Menyelesaikan masalah 'aul dapat ditempuh dengan cara berikut ini:

- 1) Setelah bagian masing-masing ahli waris *ashabul furudh* diketahui, maka dicari asal masalahnya.
- 2) Dicari bagian-bagian dari masing-masing ahli waris *ashabul furudh*.

- 3) Bagian-bagian *ashabul furudh* tersebut kemudian dijumlah.
- 4) Asal masalah yang pertama tidak dipakai lagi, tetapi yang dijadikan asal masalah baru adalah jumlah bagian-bagian yang diterima oleh para ahli waris.

c. Contoh-contoh penghitungannya

1). Ahli waris terdiri dari: suami, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu. Penghitungannya sebagai berikut:

Ahli waris	Fardh	AM 6 = saham	Penerimaan
Suami	1/2	$\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$	3/7
Sdri kdg	1/2	$\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$	3/7
Sdri seibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1/6$	1/7
Jumlah		= 7/6	7/7
Pada awalnya AM = 6, diaulkan (dinaikkan menjadi 7)			

2). Ahli waris terdiri dari: suami, 2 saudara perempuan sekandung.

Ahli waris	Fardh	AM 6	AM baru = 7, Penerimaan
Suami	1/2	$\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$	3/7 bagian
2 Sdri kdg	2/3	$2/3 \times 6 = 4/6$	4/7 bagian : 2 = @ 2/7 bagian
Jumlah bagian = 7/6 7 dijadikan AM baru			7/7 bagian

3). Ahli waris terdiri dari: suami, 2 saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seibu.

Ahli waris	Fardh	AM 6	AM baru = 8, Penerimaan
Suami	1/2	$\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$	3/8 bagian
2 Sdri kdg	2/3	$2/3 \times 6 = 4/6$	4/8 bagian : 2 = @ 2/8 bagian
Sdra seibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1/6$	1/8 bagian
Jumlah bagian = 8/6 8 dijadikan AM baru			8/8 bagian

4). Ahli waris terdiri dari: Suami, 4 saudara perempuan sbapak, 2 saudara perempuan seibu.

Ahli waris	Fardh	AM 6	AM baru = 9, Penerimaan
Suami	1/2	$\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$	3/9 bagian
4 Sdri kdg	2/3	$2/3 \times 6 = 4/6$	4/9 bagian : 4 = @ 1/9 bagian
2 sdri seibu	1/3	$1/3 \times 6 = 2/6$	2/9 bagian : 2 = @ 1/9 bagian
Jumlah bagian = 9/6			9/9 bagian

9 dijadikan AM baru	
---------------------	--

- 5). Ahli waris terdiri dari: Suami, 2 saudari perempuan sekandung, 2 saudara perempuan seibu, ibu.

Ahli waris	Fardh	AM 6	AM baru = 10, Penerimaan
Suami	1/2	$\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$	3/10 bagian
2 Sdri kdg	2/3	$2/3 \times 6 = 4/6$	4/10 bagian : 2 = @ 2/10 bagian
2 sdri seibu	1/3	$1/3 \times 6 = 2/6$	2/10 bagian : 2 = @ 1/10 bagian
ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1/6$	1/10 bagian
Jumlah bagian = 10/6 10 dijadikan AM baru			10/10 bagian

- 6). Ahli waris terdiri dari Suami, 2 anak perempuan, ibu.

Ahli waris	Fardh	AM 12	AM baru = 13, Penerimaan
Suami	1/4	$1/4 \times 12 = 3/12$	3/13 bagian
2 anak pr	2/3	$2/3 \times 12 = 8/12$	8/13 bagian : 2 = @ 4/13 bagian
ibu	1/6	$1/6 \times 12 = 2/12$	2/13 bagian
Jumlah bagian = 13/12 13 dijadikan AM baru			13/13 bagian

- 7). Ahli waris terdiri dari: istri, 2 saudara perempuan seapak, 2 saudara perempuan seibu, ibu.

Ahli waris	Fardh	AM 12	AM baru = 17, Penerimaan
Istri	1/4	$1/4 \times 12 = 3/12$	3/17 bagian
2 Sdri bpk	2/3	$2/3 \times 12 = 8/12$	8/17 bagian : 2 = @ 4/17 bagian
2 sdri ibu	1/3	$1/3 \times 12 = 4/12$	4/17 bagian : 2 = @ 2/17 bagian
ibu	1/6	$1/6 \times 12 = 2/12$	2/17 bagian
Jumlah bagian = 17/12 17 dijadikan AM baru			17/17 bagian

- 8). Ahli waris terdiri dari: Istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, bapak.

Ahli waris	Fardh	AM 24	AM baru = 27, Penerimaan
Istri	1/8	$1/8 \times 24 = 3/24$	3/27 bagian
1 anak pr	1/2	$1/2 \times 24 = 12/24$	12/27 bagian
1 cucu pr	1/6	$1/6 \times 24 = 4/24$	4/27 bagian
ibu	1/6	$1/6 \times 24 = 4/24$	4/27 bagian

bapak	1/6	$1/6 \times 24 = 4/24$	4/27 bagian
Jumlah bagian = 27/24 27 dijadikan AM baru			27/27 bagian

2. Masalah Radd.

a. Pengertian Radd

Radd adalah kebalikan dari '*Aul*'. Pada '*aul*', jumlah bagian ahli waris lebih besar dari asal masalah, sehingga bagian masing-masing ahli waris menjadi berkurang. Sementara pada *radd*, jumlah bagian ahli waris lebih kecil dari asal masalah, dan ada penambahan bagian ahli waris.

Radd secara bahasa berarti mengembalikan. Yang dimaksud dengan "*Radd*" adalah mengembalikan sisa harta warisan kepada ahli waris *ashabul furudh*. Kelebihan harta warisan bisa terjadi apabila ahli waris hanya terdiri dari *ashabul furudh* dan bagiannya telah diambil sesuai dengan ketentuan serta tidak ada ahli waris '*ashabah*'. Jika ada ahli waris '*ashabah*', kelebihan harta tidak mungkin terjadi karena ahli waris '*ashabah*' akan mengambil seluruh sisa harta tersebut. (Ensiklopedi, 1996: 1468)

Misalnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ibu dan anak perempuan. Maka bagian ibu adalah 1/6 dan bagian anak perempuan adalah 1/2. Setelah ibu dan anak perempuan mengambil bagiannya, harta yang sudah terbagi sebanyak 4/6 (2/3), masih ada sisa 2/6 (1/3) harta lagi. Kelebihan harta ini jika dibagikan kembali kepada ibu dan anak perempuan sebagai ahli waris *ashabul furudh*, maka cara penyelesaian itu disebut dengan *Radd*.

b. Pendapat ulama tentang radd

Tidak semua ulama fiqih dapat menerima penyelesaian kelebihan harta dengan cara *Radd*. Mazhab Zaid bin Tsabit, diikuti oleh Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada *Radd* dalam pembagian waris. Sisa harta setelah dibagikan kepada *ashabul furudh* dan tidak ada '*ashabah*' harus diberikan kepada Baitul Mal. (Wahbah Zuhaili, 2011: 435) Namun ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Syafi'iyah belakangan, seperti Imam Ibnu Saraqah, al-Qadhi al-Husain, al-Mutawalli berpendapat bahwa jika *Baitul mal* belum terbentuk atau rusak keadaannya, maka sisa harta tersebut diberikan kepada *ashabul furudh* selain suami istri sesuai prosentase bagian-bagian mereka. Jika mereka tidak ada maka diberikan kepada *dzawil arham*. (Fatchurrahman, 1975:425)

Dalil yang digunakan Zaid bin Tsabit dan orang-orang yang mengikutinya adalah bahwa Allah telah menjelaskan semua ahli waris berdasarkan nash. Oleh sebab itu tidak boleh menambah tanpa dalil. Rasulullah bersabda setelah turunnya ayat-ayat mawarits:

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا يَسْتَحِقُّ وَارِثٌ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ. (رواه ابو داود و الترمذی و ابن ماجه).

Artinya: “Sesungguhnya Allah memberikan orang yang mempunyai hak, haknya. Maka ahli waris tidak boleh memperoleh yang lebih banyak dari haknya.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Mayoritas ulama dari fuqaha sahabat dan tabi'in diantara mereka adalah Ali ra. Berpendapat bahwa kelebihan harta dikembalikan kepada *ashabul furudh* selain suami istri sesuai prosentase bagian-bagian mereka. Pendapat ini dianut oleh Hanafiyah, Hanabilah, dan ulama-ulama Malikiyah serta ulama-ulama Syafi'iyah belakangan. Usman bin affan ra. Membolehkan *radd* kepada semua *ashabul furudh* bahkan suami istri. (Wahbah Zuhaili, 2011: 436)

Mayoritas ulama mengemukakan dalil firman Allah SWT,

Artinya: “dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah..” (QS. Al-Ahzab: 6)

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa *dzawil arham* (kerabat-kerabat mayit/pewaris) adalah orang yang lebih berhak mendapatkan *tirkah* (harta peninggalan) dari pada yang lain. Mereka lebih berhak daripada Baitul Mal. Orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan pewaris adalah *ashabul furudh*. Karena suami istri tidak termasuk kerabat, maka tidak tercakup dalam ayat tersebut.

c. Cara menyelesaikan masalah Rad dan contohnya.

- 1). Jika tidak ada suami istri, dan hanya seorang atau sekelompok ahli waris, maka seluruh harta peninggalan menjadi penerimaannya. Contoh: seseorang meninggal dunia dan meninggalkan 1 anak perempuan. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, kemudian sisanya $\frac{1}{2}$ diberikan kepada anak perempuan kembali sebagai *radd*. Jadi bagian anak perempuan adalah $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2/2$; yaitu seluruh harta peninggalan.
- 2). Apabila tidak ada suami atau istri, dan ahli warisnya terdiri dari beberapa orang atau kelompok, maka penyelesaiannya sebagaimana penyelesaian masalah *'aul*, yaitu jumlah bagian pada masalah tersebut dijadikan asal masalahnya. Contoh: Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ibu. Penyelesaiannya sebagai berikut:

Ahli waris	Fardh	AM 6	AM baru = 5, Penerimaan
Anak pr	1/2	$\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$	3/5 bagian

Cucu pr	1/6	$1/6 \times 6 = 1/6$	1/5 bagian
Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1/6$	1/5 bagian
Jumlah bagian = 5/6 5 dijadikan AM baru			5/5 bagian

- 3). Apabila ada salah seorang suami atau istri, dan hanya seorang atau sekelompok ahli waris, maka sisi harta peninggalannya diberikan kepada selain suami atau istri tersebut. Ahli waris yang menerima radd seakan-akan sebagai ahli waris '*ashabah*'. Contoh: Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami dan seorang saudara perempuan seibu.

Ahli waris	Fardh	AM 6	Penerimaan
Suami	1/2	$\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$	3/6 bagian
Sdri seibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1/6$	1/6 bagian + 2/6 = 3/6 bagian
Jumlah bagian = 4/6 $6/6 - 4/6 = 2/6$ sisa diraddkan untuk sdri seibu			6/6 bagian

- 4). Apabila ada salah seorang suami atau istri, dan ahli warisnya terdiri atas beberapa orang atau kelompok, maka cara penyelesaiannya adalah memberikan terlebih dahulu bagian suami atau istri, lalu sisanya diberikan kepada para ahli waris selain suami istri dengan cara pembagian pada contoh kedua diatas. Contoh: Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, dan ibu.

Tabel 28. Contoh tahapan penghitungan masalah radd yang tidak memberikan radd kepada suami atau istri (i), (ii), (iii).

(i)

Ahli waris	Fardh	AM 24	Penerimaan
Istri	1/8	$1/8 \times 24 = 3/24$	3/24 bagian
Anak pr	1/2	$1/2 \times 24 = 12/24$	12/24 bagian
Ibu	1/6	$1/6 \times 24 = 4/24$	4/24 bagian
Jumlah bagian = 19/24 $24/24 - 19/24 = 5/24$ (sisa)			19/24 bagian

Karena istri tidak menerima *radd*, maka:

Ahli waris	Bagian
Istri	1/8
Anak pr	

Ibu	} 7/8
Jumlah	} 8/8

(ii)

Ahli waris	Fardh	AM 6	AM baru = 4, Penerimaan
Anak pr	1/2	$\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$	3/4 bagian
Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1/6$	1/4 bagian
Jumlah bagian = 4/6 4 dijadikan AM baru			4/4 bagian

(iii)

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
Anak pr	$3/4 \times 7/8 = 21/32$	21/32 bagian
Ibu	$1/4 \times 7/8 = 7/32$	7/32 bagian
Istri	$1/8 = 4/32$	4/32 bagian

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Usman bin Affan berpendapat bahwa seluruh ahli waris, tanpa terkecuali menerima radd. Karenanya suami istri juga berhak menerima sisa harta. Alasannya ketika terjadi 'aul, bagian suami istri ikut berkurang, maka ketika terjadi kelebihan harta maka suami istri pun berhak mendapat kelebihan. Adapun cara penyelesaiannya sebagaimana penyelesaian 'aul, yaitu jumlah bagian pada masalah tersebut dijadikan asal masalah.

Contoh: Ahli waris terdiri dari : anak perempuan, ibu, dan istri.

Ahli waris	Fardh	AM 24	AM baru = 19, Penerimaan
Anak pr	1/2	$1/2 \times 24 = 12/24$	12/19 bagian
Ibu	1/6	$1/6 \times 24 = 4/24$	4/19 bagian
Istri	1/8	$1/8 \times 24 = 3/24$	3/19 bagian
Jumlah bagian = 19/24 19 dijadikan AM baru			19/19 bagian

3. *Gharawayn* (Bapak, Ibu, bersama Suami/Istri)

Pembahasan *Gharawayn* ada dua kasus. **Pertama**, ketika pewaris meninggalkan ahli waris Bapak, Ibu, dan Suami. **Kedua**, ketika ahli waris meninggalkan bapak, ibu, dan istri. Berikut tabel dan penghitungannya:

a. Ahli Waris dalam Masalah *gharawayn* 1:

Suami, Ibu, Bapak

AHLI WARIS	FARD	AM. 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2
Bapak	'Aşabah	1

Dalam penyelesaian kasus di atas, apabila diselesaikan secara normal sesuai dengan ketentuan, maka suami mendapat 1/2 karena pewaris tidak mempunyai' (keturunan); ibu mendapat 1/3 karena pewaris tidak mempunyai' (keturunan); bapak mendapat 'aşabah juga karena pewaris tidak mempunyai' (keturunan).

Ketika diselesaikan secara normal, ternyata bagian ibu lebih besar dua kali lipat dari pada bapak. Padahal dalam ketentuan umum, apabila ahli waris laki-laki bergabung dengan ahli waris perempuan yang sederajat, maka laki-laki mendapat 2 kali dari bagian perempuan. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan jika mewarisi bersama dengan anak perempuan. Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak mempunyai' (keturunan), sedangkan istri mendapat $\frac{1}{4}$. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak mempunyai' (keturunan), sedangkan istri mendapat 1/8. Begitu pula dengan bapak, apabila hanya mewarisi bersama ibu saja, maka bagian ibu 1/3 dan bagian bapak 2/3 (sisanya setelah dikeluarkan bagian ibu 1/3).

Untuk itu, khusus penyelesaian kasus di atas, agar bagian bapak dua kali bagian ibu, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

AHLI WARIS	FARD	AM. 6
Suami	1/2	3 (6-3=3)
Ibu	1/3 dari 1/2	$\frac{1}{3} \times 3 = 1$
Bapak	'aşabah	2

b. Ahli Waris dalam Masalah *gharawyn* 2

Istri, Ibu, Bapak

AHLI WARIS	FARD	AM. 12
Istri	1/4	3
Ibu	1/3	4
Bapak	'aşabah	5

Dalam kasus ibu dan bapak mewarisi bersama istri, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

AHLI WARIS	FARD	AM. 12
Istri	1/4	3 (12-3 = 9)
Ibu	1/3 dari 3/4	$\frac{1}{3} \times 9 = 3$

Bapak	'aṣabah	6
-------	---------	---

4. *Al-Musytarakah* (Bersama-sama mendapatkan bagian 1/3)

Menurut kaidah yang biasa dikenal, penentuan pembagian harta waris dimulai dengan *ashabul furudh* kemudian *ashabah*. Namun demikian, terdapat dalam kasus tertentu pembagian yang berbeda dengan ketentuan kaidah di atas. Pembagian ini terjadi dengan ijma para sahabat pada masa 'Umar bin Khathab ra. Masalah ini dikenal dengan istilah "masalah *Al-Musytarakah*".

a. **Persyaratan Masalah *Al-Musytarakah* :**

- 1). Ahli warisnya hanya ibu, suami, saudara kandung baik *ashabah bi An-Nafs* maupun *Aṣhabah bi al-Gayr* dan saudara serta saudari seibu dalam keadaan *farq* 1/3.
- 2). Jumlah saudara atau saudari seibu dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan.
- 3). Saudara yang ada adalah saudara kandung, sebab bila saudara seayah maka gugurlah haknya secara ijma'. Dan dalam hal ini tidak berbeda apakah hanya satu orang atau berbilang serta saudara kandung bergabung dengan saudari kandung dalam keadaan *Ashabah bil ghayr*.

b. **Penyelesaian Masalah *Al-Musytarakah***

Masalah *Al-Musytarakah* apabila dikerjakan sesuai kaidah yang berlaku, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Fard	AM = 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
2 saudari/ra seibu	1/3	2
1 saudara sekandung	'aṣabah	0

Saudara sekandung adalah ahli waris penerima '*aṣabah*'. Tetapi dalam kasus di atas, saudara sekandung justru mendapat 0 (tidak mendapat apa-apa), sebagai konsekuensi penerima '*aṣabah*' (sisanya setelah dibagikan kepada seluruh ahli waris *aṣḥab* yang ada). Khusus masalah yang apabila saudara sekandung berkumpul mewarisi dengan saudara/saudari seibu yang hasil pembagiannya 0, maka cara pembagiannya, saudara sekandung bergabung menerima 1/3 bersama-sama dengan saudara-saudara atau saudari-saudari seibu.

Penyelesaiannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Fard	AM= 6	
Suami	1/2	3/6	
Ibu	1/6	1/6	
2 saudara/saudari seibu	1/3	2 /6	berbagi sama banyak tanpa membedakan bagian laki-laki dan perempuan
1 saudara sekandung			

c. Nama Lain dari Masalah *Al-Musyarakah* :

Masalah *Al-Musyarakah* terkadang disebut pula dengan istilah:

1. *Al-'Umaryyah*, karena terjadi pada masa Khalifah 'Umar bin Khathab Ra.
2. *Al-Musyārah/Al-Musyarrakah*, karena bagian saudara sekandung berserikat/bergabung dengan bagian 2 atau lebih saudara/saudari seibu yang menerima 1/3.
3. *Al-Hajariyyah*, karena protes seseorang yang menyamakan bapak dari saudara sekandung dengan (batu hitam)
4. *Al-Himariyyah*, karena protes seseorang yang menyamakan bapak dari saudara sekandung dengan (seekor keledai)

F. Kewarisan mafqud, anak dalam kandungan, khunsa dan dzawil arham;

1. *Al-Mafqūd* (Orang Hilang)

Al-Mafqūd secara bahasa berarti 'hilang'. Menurut istilah para', *Al-Mafqūd* adalah orang yang hilang, terputus beritanya dan tidak diketahui rimbanya. Tidak diketahui pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati.

Apabila seseorang wafat dan mempunyai ahli waris dan diantara ahli warisnya ada yang *Al-Mafqūd* 'hilang tidak dikenal rimbanya' maka:

1. Jika ahli waris yang hilang sebagai *ḥājib Al-Ḥirman* bagi ahli waris yang lain maka seluruh harta warisan peninggalan pewaris 'dibekukan' hingga ahli waris yang hilang muncul atau diketahui kepastian keadaannya.
2. Jika bukan sebagai *ḥājib* (penghalang) bagi ahli waris yang ada, tetapi sama-sama berhak mendapat waris sesuai dengan bagian atau *fard*-nya (yakni termasuk *ashabul furudh*), maka hak warisnya juga 'dibekukan' dan ahli waris lainnya boleh memakai haknya.

3. Jika ahli waris yang hilang sebagai ahli waris yang ter-*mahjub hirm*-kan maka tidak perlu untuk menunggu sampai ia kembali atau diketahui kabarnya.

Ini adalah pendapat mazhab Hambali. Dalam hal ini ia lebih *rajih* (tepat) dan pendapat inilah yang disepakati oleh banyak ulama lainnya. Sebab, tidak tepat untuk memastikan hilangnya seseorang hanya dengan menyandarkan pada batas waktu tertentu, atau dengan alasan keadaan wilayah dan keadaan personal. Misalnya, orang yang hilang pada saat peperangan dan pertempuran, atau di tempat yang banyak perampok dan penjahat, dibedakan dengan orang yang hilang bukan dalam keadaan yang demikian. Dalam hal ini, ijtihad dan usaha seorang hakim sangat berperan dalam menentukan vonis apakah orang itu masih hidup atau sudah mati.

2. *Al-Haml* (anak dalam kandungan)

Al-Haml (kandungan) yaitu janin yang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan. Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi dua persyaratan:

1. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris menghembuskan nafas terakhir.
2. Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan.

3. *Al-Khunsa* (Kelamin Ganda)

Pengertian *Al-Khunsa* dalam bahasa Arab diambil dari kata *khanaṣa* yang berarti 'lunak' atau 'melunak'. Kata ini digunakan untuk ucapan atau cara jalan seorang laki-laki menyerupai wanita; lembut dan melenggak-lenggok.

Adapun makna *Al-Khunsa* menurut para *fuqaha* adalah orang yang mempunyai kelamin ganda, yaitu laki-laki dan wanita atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Keadaan yang kedua ini menurut para *fuqaha* dinamakan *musykil*, artinya tidak ada kejelasan.

Ke-*musykil*-an tersebut dapat diatasi, misalnya dengan mencari tahu dari mana dia buang air kecil. Bila urinenya keluar dari zakar, maka dia laki-laki dan mendapatkan hak waris sebagaimana kaum laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Selain melalui cara tersebut, dapat juga dengan mengamati pertumbuhan badannya atau mengenali tanda-tanda khusus yang lazim sebagai pembeda antara laki-laki dengan perempuan; seperti tumbuh kumis, apakah dia

haid atau hamil dan sebagainya. Bila tanda-tanda tersebut tetap tidak tampak, maka dia divonis sebagai *khunsa musykil*.

Hak waris yang diberikan kepada *Al-Khunsa* menurut pendapat yang paling rajih adalah yang **paling sedikit** diantara dua keadaannya; keadaan bila dia sebagai laki-laki dan keadaannya sebagai wanita. Kemudian untuk sementara, sisa harta waris yang menjadi haknya 'dibekukan' sampai statusnya menjadi jelas atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai *Al-Khunsa* itu meninggal dunia hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya.

4. Dzawil Arham

Secara umum, dzawil arham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Di kalangan ulama ahlu sunnah kata dzawil arham ini dikhususkan pada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang tidak disebutkan Allah furudhnya dalam al-Qur'an dan tidak pula pada kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dengan sunnahnya. Dzawil arham adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris melalui jalur perempuan. Yaitu keturunan dari anak perempuan, saudara perempuan, keturunan bibi (saudara perempuan ayah), dst. Golongan **dzawil arham** terbagi menjadi tiga berdasarkan beberapa pendapat, diantaranya;

1. **Ahl al-Rahm.** Madzhab *ahl Al-Rahm* menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata, tanpa membedakan jauh-dekatnya kekerabatan, dan tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Madzhab ini tidak masyhur, bahkan dha'if dan tertolak.

2. **Ahl Al-Tanzil**

Golongan ini disebut *ahl Al-Tanzil* karena mereka mendudukan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris asalnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat pada yang lebih dekat dari *Ashabul furudh* dan para '*Ashabahnya*.

Dengan demikian, mereka akan membagikan hak ahli waris yang ada sesuai dengan bagian ahli waris yang lebih dekat, yakni pokoknya. Inilah pendapat Madzhab Imam Ahmad bin Hambal yang juga merupakan pendapat para ulama mutakhir dari kalangan Maliki dan Syafi'i.

3. **Ahl Al-Qarabah**

Hak waris para *dzawil arham* ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada pewaris. Hal ini, menurut mereka, dilakukan dengan meng-qiyaskannya pada hak para *Al-'Ashabah*. Ini berarti yang paling berhak di antara mereka

(para *Al-'Aṣabah*) adalah yang paling dekat kepada pewaris dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan.

Dalam melaksanakan pembagian waris untuk dzawil arham, Madzhab ini membaginya secara kelompok. Dalam praktiknya sama seperti membagi hak waris para *Al-'Aṣabah*, yaitu melihat siapa yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, kemudian barulah yang lebih kuat di antara kerabat yang ada. Selain itu, pelaksanaannya tetap mengikuti kaidah umum pembagian waris yaitu bagian laki-laki adalah dua kali bagian wanita.